

Aula 01 - Prof^a. Juliana Sganzerla

*PC-PR - Ciências Forenses - 2026
(Pós-Edital)*

Autor:
Juliana Sganzerla, Murilo Marques

15 de Julho de 2026

Sumário

Considerações Iniciais	2
Conceito	2
Sinonímia	4
Subdivisões da Medicina Legal e sua Relações com as Demais Ciências.....	5
Noções Históricas	10
Questões Comentadas.....	15
Lista de Questões	37
Gabarito	47
RESUMO	48



ASPECTOS GERAIS DA MEDICINA LEGAL

Considerações Iniciais

Na aula de hoje, vamos estudar os Aspectos Gerais da Medicina Legal. Isso inclui um breve histórico, conceitos, importância e divisão da Medicina Legal.

A aula é breve e os assuntos são fáceis, porém teremos tópicos que irão exigir que você decore algumas informações.

As questões não costumam ser difíceis, mas elas não são óbvias, ou seja, é aquele tipo de questão que ou você sabe e acerta ou você não sabe e erra. Dificilmente você consegue eliminar alternativas utilizando o bom senso.

Assim, é óbvio que é um assunto de extrema importância para concursos! Por isso, preste bastante atenção e me siga em mais uma aula.

Conceito

Vamos começar do começo: afinal, o que é a Medicina Legal?

Se você procurar uma definição única, vai se frustrar. Cada autor conceituou a disciplina de acordo com o momento histórico em que viveu. E adivinha? As bancas adoram cobrar essas definições na literalidade! Então vamos a elas:



Ambroise Paré (1575): "a arte de fazer relatórios na justiça".

Tourdes: "é a aplicação dos conhecimentos médicos às questões que concernem aos direitos e aos deveres dos homens reunidos em sociedade".

Lacassagne: "é a arte de pôr os conhecimentos médicos a serviço da administração da justiça".

Hoffmann: "é a ciência que tem por objeto o estudo das questões no exercício da jurisprudência civil e criminal e cuja solução depende de certos conhecimentos médicos prévios".



Percebeu a evolução? Paré, lá no século XVI, enxergava a Medicina Legal como uma simples arte de relatar. Tourdes ampliou o conceito para a ideia de medicina a serviço da sociedade. Lacassagne trouxe uma definição mais objetiva, mas ainda chamando de arte. Já Hoffmann, o grande legista austríaco, rompeu com essa visão: para ele, a Medicina Legal não é arte, é ciência.

E aí vem a pergunta que você já deve estar se fazendo: no fim das contas, a Medicina Legal é o quê?

Para a doutrina moderna, ela é as três coisas ao mesmo tempo: **Ciência, Técnica e Arte**.

É **Ciência** porque sistematiza seus métodos para um objetivo que é exclusivamente seu, seu conhecimento é testado e obtido pelo **método científico** e seus laudos obedecem aos princípios da Filosofia da Ciência. Detalhe importante: **ela é ciência mesmo sem oferecer certeza absoluta**.

É **Técnica** porque emprega **métodos e recursos sofisticados na busca da verdade**, sabendo usá-los no momento adequado, sem deixar que a tecnologia domine ou substitua a inteligência do perito.

E é **Arte** porque, mesmo aplicando métodos exatos, exige do perito a **capacidade de demonstrar com clareza e coerência a sequência lógica dos fatos analisados**. Não estamos falando de uma arte estética, e sim de uma **arte objetiva, racional e forçosamente científica**: a arte de transportar para o laudo a exata compreensão do fato. Como dizia Alves de Menezes, o perito deve construir sua frase *"como se não estivesse escrevendo, mas fotografando"*.



A Medicina Legal é um saber **dedutivo**, e não indutivo. Suas conclusões são empíricas e, muitas vezes, apenas **prováveis**. Mas atenção: esse provável não é uma abstração! É a chamada **probabilidade objetiva**, aquilo que se situa entre o possível e o real. Por isso se diz que a Medicina Legal é muito mais uma ordem do pensar do que do ser.

Se liga nesse conceito aqui: a Medicina Legal **não chega a ser propriamente uma especialidade médica**. Por quê? Porque ela não se aprofunda em um único ramo da Medicina. Pelo contrário: ela **aplica o conhecimento de todos os ramos médicos às solicitações do Direito**, somando ainda fragmentos de outras ciências acessórias. É por isso que se exige do legista uma cultura mais ampla e conhecimentos mais abrangentes do que em qualquer outro campo da Medicina.



E o mais interessante: apesar de beber na fonte da Medicina e das ciências biológicas, a Medicina Legal é considerada uma **disciplina eminentemente jurídica**. Ela foi criada e subsiste em razão da existência e das necessidades do Direito. Quanto mais as ciências jurídico-sociais evoluem e exigem, mais a Medicina Legal se valoriza.



O alcance da Medicina Legal é impressionante: ela não se preocupa apenas com o indivíduo vivo. Alcança-o **desde quando ainda é ovo e pode examiná-lo muitos anos depois da morte, na sepultura**. Por sua preocupação com as diversas formas de convivência humana e com o bem comum, é considerada muito mais uma **ciência social** do que um simples capítulo da Medicina.

Segundo França, o perito deve reunir três qualidades essenciais: **ciência, consciência e técnica**. Essa tríade combinada com o conceito de Medicina Legal como a contribuição da Medicina, da tecnologia e de outras ciências afins às questões do Direito já foi cobrada em prova. Grave as duas coisas juntas!

Sinonímia

Ao longo da história, a disciplina recebeu vários nomes, cada um revelando a tendência com que era encarada: Medicina Legalis Forensis (Paré), Questiones Medico Legalis (Zacchias), Jurisprudência Médica (Alberti), Antropologia Forensis (Hebenstreit), Medicina Política (Marc), Medicina Forense (Sydney Smith) e Medicina Judiciária (Lacassagne), entre outras.

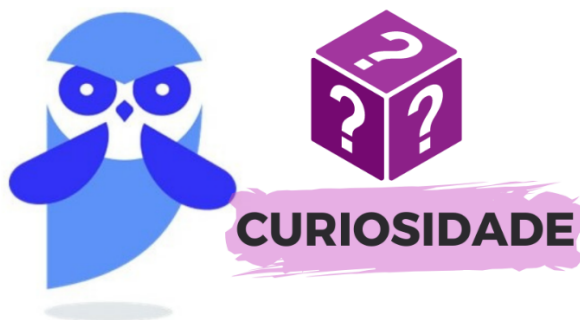


Medicina Legal, Medicina Forense e Medicina Judiciária costumam ser usadas como sinônimos, mas não são expressões idênticas! **Medicina Forense** e **Medicina Judiciária** são termos mais



ajustados à atividade das instituições de perícias e junto aos tribunais. Já **Medicina Legal** é a expressão mais ampla e abrangente, pois alcança também a contribuição legislativa, doutrinária e filosófica da disciplina, advinda principalmente do ambiente universitário.

É por isso que Medicina Legal acabou sendo a denominação mais aceita. Como diz a doutrina, o uso a consagrou "não como a mais correta, mas como a menos imperfeita".



França defende que o melhor nome seria **Medicina Política e Social**, pelas múltiplas intimidades da disciplina com as relações sociais e políticas do homem e por ela não ser apenas a "*medicina da lei*".

Subdivisões da Medicina Legal e sua Relações com as Demais Ciências

Lembra que eu te disse que a Medicina Legal não é uma especialidade médica comum, mas a soma de várias especialidades a serviço do Direito? Pois é exatamente por isso que ela se relaciona com praticamente tudo: com todos os ramos da Medicina de um lado e com todos os ramos do Direito de outro. E é também por isso que ela acaba se subdividindo internamente.

Vamos organizar esse assunto em duas frentes: as relações externas e as subdivisões internas.

Relações com as ciências médicas e jurídicas

No campo da Medicina, a Medicina Legal dialoga com a Patologia, a Psiquiatria, a Traumatologia, a Neurologia, a Radiologia, a Anatomia, a Microbiologia, a Obstetrícia, a Ginecologia e, no limite, com todas as especialidades médicas.

Já no campo jurídico, a colaboração é ainda mais visível. Veja como a Medicina Legal aparece em cada ramo do Direito:

A Medicina Legal ainda se relaciona com a Ciências Biológicas (ou Naturais, segundo França), especialmente:



- **Antropologia** → estudo dos ossos humanos para estimar sexo, idade, ancestralidade e estatura.
- **Genética** → identificação humana por DNA, testes de parentesco etc.
- **Entomologia Forense** → estudo dos insetos que colonizam o cadáver para estimar o intervalo pós-morte.

Além das Ciências Biológicas, tem relação com a Química, a Física, a Toxicologia, a Balística, a Datiloscopia, a Documentoscopia, e até com a Sociologia, a Estatística, a Informática e a Ecologia.



Você não precisa decorar essa lista inteira!

O que a banca quer saber é se você entende que a Medicina Legal tem um raio de atividade extenso, alcançando todos os ramos do Direito e diversas ciências não médicas. Quando a questão citar um exemplo específico, use a lógica: se envolve o ser humano (vivo ou morto) e interessa à Justiça, a Medicina Legal tem espaço ali.

Os autores dividem a disciplina de formas diferentes, e a banca pode cobrar qualquer uma delas. Por isso, vamos ver a classificação completa do França e, depois, a divisão simplificada do Hygino.

Para França, conforme o enfoque ou a destinação, a Medicina Legal pode ser classificada sob quatro ângulos: **histórico, profissional, doutrinário e didático**.

1. Classificação histórica

Diz respeito às fases evolutivas da ciência e a divide em quatro:

Medicina Legal Pericial: é a forma mais antiga, também chamada de Medicina Forense ou Medicina Legal Judiciária, voltada aos interesses da administração da Justiça.

Medicina Legal Legislativa: contribui na elaboração e na revisão das leis que disciplinam fatos ligados às ciências biológicas e afins.

Medicina Legal Doutrinária: de caráter mais refinado, iniciou com Afrânio Peixoto. Trata dos temas subsidiários que sustentam e explicam institutos jurídicos que dependem do



conhecimento médico e biológico. Por isso se diz que ela é "bem mais uma ordem do pensar do que do agir".

Medicina Legal Filosófica: a mais recente, discute Ética, Moral e Bioética no exercício da Medicina e busca explicar, por ensaios epistemológicos, o agir e o pensar médico-legal.

2. Classificação profissional

Aqui o critério é a forma como a atividade é exercida na prática.

A divisão é em **Medicina Legal Pericial, Criminalística e Antropologia Médico-Legal**, exercidas, respectivamente, pelos **Institutos de Medicina Legal**, pelos **Institutos de Criminalística** e pelos **Institutos de Identificação**.

Guarde essa correspondência, porque ela conversa diretamente com a estrutura dos órgãos periciais que você vai encontrar na carreira!

3. Classificação doutrinária

Considera o interesse de cada ramo do Direito positivo: **Medicina Legal Penal, Civil, Canônica, Trabalhista e Administrativa**. Lembra da tabela de relações com o Direito que vimos ali atrás? Essa classificação é o espelho dela.

4. Classificação didática

Essa é a queridinha das bancas! Sob o ponto de vista didático, a Medicina Legal se divide em **Geral e Especial**.

A **Medicina Legal Geral**, também chamada de **Jurisprudência Médica**, estuda as obrigações e os deveres dos médicos (**Deontologia**) e os seus direitos (**Diceologia**), abrangendo capítulos como exercício legal e ilegal da Medicina, segredo médico, honorários, responsabilidade médica e ética médica.



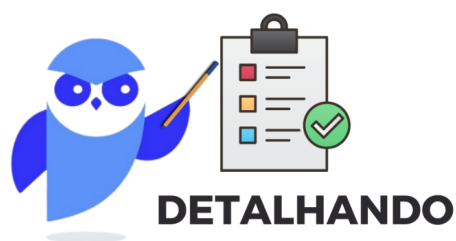
Deontologia = deveres e obrigações do médico.

Diceologia = direitos do médico.



Ramo do Direito	Atuação da medicina Legal
Direito Penal	Lesões corporais, aborto legal e criminoso, infanticídio, homicídio, crimes contra a liberdade sexual
Direito Civil	Investigação de paternidade, nulidade de casamento, testamento, início da personalidade, direitos do nascituro
Direito Processual (Civil e Penal)	Psicologia da testemunha, da confissão, do delinquente e da vítima
Direito do Trabalho	Doenças do trabalho e profissionais, acidente de trabalho, insalubridade, higiene e prevenção
Direito Administrativo	Avaliação de servidores públicos: admissões, licenças, afastamentos, aposentadorias e invalidez
Direito Penitenciário	Sexualidade nas prisões, psicologia do encarcerado com vistas ao livramento condicional
Direito Ambiental	Condições de vida satisfatórias em ambiente saudável, dentro e fora do trabalho
Direito dos Desportos	Lesões culposas ou dolosas nas disputas esportivas e doping
Lei das Contravenções Penais	Anúncio de meios abortivos, omissão de comunicação de crime, inumação e exumação irregulares, embriaguez
Direito Internacional (Público e Privado)	Razões médico-legais dos tratados; questões civis do estrangeiro no Brasil
Direito Comercial	Perícias de bens de consumo, maturidade para a capacidade civil
Direito Canônico	Anulação de casamento, em que a perícia de conjunção carnal pode ser fundamental

Já a **Medicina Legal Especial** se organiza em capítulos, cada um cuidando de um grupo de perícias:



Antropologia médico-legal	Identidade e identificação médico-legal e judiciária
Traumatologia médico-legal	Lesões corporais sob o ponto de vista jurídico e as energias causadoras do dano
Sexologia médico-legal	A sexualidade normal, anormal e criminosa
Tanatologia médico-legal	A morte e o morto: conceitos de morte, diagnóstico, tempo aproximado, direitos sobre o cadáver, necropsia, exumação, embalsamamento, causa jurídica da morte, lesões in vita e post mortem
Toxicologia médico-legal	Cáusticos, venenos e os procedimentos periciais nos envenenamentos
Asfixiologia médico-legal	Asfixias violentas: esganadura, enforcamento, estrangulamento, afogamento, soterramento, sufocação direta e indireta, gases irrespiráveis
Psicologia médico-legal	O psiquismo normal e as causas que deformam o entendimento da testemunha, da confissão, do delinquente e da vítima
Psiquiatria médico-legal	Transtornos mentais e da conduta, capacidade civil e responsabilidade penal
Medicina Legal Desportiva	Sigilo profissional, prontuários, doping e o dano com repercussão no rendimento esportivo
Criminalística	Investigação técnica dos indícios materiais do crime e sua interpretação no corpo de delito; estuda a criminodinâmica
Criminologia	Natureza do crime, do criminoso, da vítima e do ambiente; estuda a criminogênese
Infortunística	Acidentes e doenças do trabalho e doenças profissionais, incluindo higiene e insalubridade laborativas
Genética médico-legal	Vínculo genético de paternidade e maternidade e questões de herança
Vitimologia	A vítima como elemento inseparável na eclosão e na justificação dos delitos



Criminalística estuda a criminodinâmica - dinâmica do fato, como o crime aconteceu, a partir dos vestígios materiais).

Criminologia estuda a criminogênese - origem do crime, por que ele aconteceu, envolvendo criminoso, vítima e ambiente).

A banca troca os sufixos.

!! Grave assim: criminalística olha para a **cena**; criminologia olha para as **causas**. **!!**



Já Hygino apresenta uma divisão mais enxuta.

Para ele, os principais ramos da Medicina Legal são seis:

1. Patologia Forense: engloba a Traumatologia Forense e a Tanatologia Forense. A Traumatologia estuda as energias vulnerantes, seus mecanismos de ação e suas consequências pessoais e sociais. Já a Tanatologia se dedica à morte: sua conceituação, sua causa jurídica e os fenômenos cadavéricos.

2. Toxicologia Forense: estuda as substâncias tóxicas, seus efeitos sobre o ser humano, seus mecanismos de ação e os métodos de detecção nos casos concretos, sempre com foco na repercussão jurídica.

3. Antropologia Forense: área em franco desenvolvimento, dedica-se ao estudo dos restos mortais e despojos humanos, buscando esclarecer identidade, causa da morte, ancestralidade e outros dados de valor social.

4. Sexologia Forense: abrange o diagnóstico de virgindade, a violência sexual, a gravidez, o puerpério, o aborto e os problemas médico-legais relativos ao casamento.

5. Psiquiatria Forense: avalia a responsabilidade penal e a capacidade civil, que podem estar alteradas por transtornos mentais. A ela também se ligam os aspectos médico-legais da embriaguez e das toxicomanias.

6. Deontologia Médica: cuida das normas éticas do exercício profissional e, por extensão, da responsabilidade profissional nas esferas penal, civil, ética e administrativa. Seu campo inclui a Bioética e seus princípios: beneficência, não maleficência, autonomia e equidade.



Noções Históricas

Medicina Legal no exterior

Os povos antigos até utilizavam conhecimentos médicos em seus processos judiciais, mas não conheciam a Medicina Legal como ciência, no sentido moderno do termo. O que existia eram participações médicas pontuais, e Roma nos dá os três exemplos clássicos disso.

O primeiro é atribuído a **Numa Pompílio**, que teria ordenado o exame médico nos casos de morte de mulheres grávidas. A prática de recorrer ao médico para esclarecer fatos de interesse



da Justiça se repetiu ao longo da história romana, como fizeram Adriano e Justiniano em seus governos. E o terceiro exemplo é o mais famoso de todos: segundo os relatos de Suetônio (historiador e biógrafo romano), o médico **Antístio** examinou o cadáver de **Júlio César** e concluiu que, dos muitos ferimentos recebidos, **apenas um foi mortal**. Esse episódio é considerado um dos primeiros registros de exame necroscópico com finalidade forense.

Repare no que em todos os casos, o médico foi chamado para responder a uma pergunta da Justiça, e não da Medicina. Mas isso era apenas um tímido começo. A perícia médica organizada, como veremos, só nasceria séculos depois, com a legislação canônica.

Veja na linha do tempo abaixo alguns fatos históricos importantes:



Marcos históricos · 1209–1829

1209

Decreto de **Inocêncio III** : início da perícia médica, com médicos convidados a visitar os feridos à disposição dos tribunais.

1234

Gregório IX , em *Decretales*, exigia a opinião médica para apontar, entre várias lesões, qual foi a mortal, e previa o exame da mulher nos casos de nulidade de casamento por não consumação da conjunção carnal.

1521

Necropsia do **Papa Leão X** , morto sob suspeita de envenenamento.

1525

Para Lazaretti, início da Medicina Legal prática, na Itália, com a publicação do *Editto della Gran Carta della Vicaria di Napoli*.

1532

Constitutio Criminalis Carolina : exigia a presença de peritos nos diversos tipos de delito.

1575

Ambroise Paré lança o primeiro tratado de Medicina Legal: *Des Rapports et des Moyens d'Embaumer les Corps Morts*.

1602

Fortunato Fidelis (Palermo) lança o tratado *De Relatoribus Libri Quator in Quibus ea Omnia quae in Forensibus ae Publicis Causis Medici Preferre Solent Plenissime Traduntur* - mais completo e detalhado.

1722

Teichmeyer publica na Alemanha as *Institutiones Medicinae Legalis vel Forensis*.

1818

Joseph Bernt cria em Viena o **primeiro Instituto Médico-Legal** .

1821

Surge na Alemanha a primeira revista especializada em Medicina Legal; na França, **Orfila** cria a Toxicologia Forense.

1829

Orfila e Tardieu criam a segunda revista de Medicina Legal.



A paternidade da Medicina Legal é atribuída a **Ambroise Paré**, por ter lançado, em **1575**, o primeiro tratado da disciplina intitulado *Des Rapports et des Moyens d'Embaumer les Corps Morts*, que abordava a gravidade das feridas, formas de asfixia, diagnóstico de virgindade e a técnica de embalsamamento do cadáver. Porém, para alguns autores, o verdadeiro pai da Medicina Legal seria **Paolo Zacchias**, autor das *Questiones Medico Legales Opus Jurisperitis Maxime Necessarium Medicis Perutile*, mais ampla e sistematizada. Você precisará levar esses dois nomes para sua prova! 🤔

Ainda no cenário internacional, vale destacar alguns personagens que estruturaram os ramos da disciplina:

- na França, **Orfila** (Toxicologia Forense);
- **Pinel e Esquirol** (estruturação da Psiquiatria Forense);
- Além de nomes como **Brouardel, Lacassagne, Leon Henri Thoinot, Legrand du Saulle** (apenas saiba que eles existiram!).

Na Espanha, **Pedro Mata** criou a primeira cátedra de Medicina Legal e o Corpo de Médicos Forenses. E na Inglaterra a disciplina caiu no descrédito, surgindo a figura dos **coroners (legistas eleitos)**, peritos leigos eleitos pela comunidade. Nos Estados Unidos, aliás, ainda se usa o modelo *coroner*, que é um cargo político ou administrativo e pode ser exercido por profissional não médico, ao lado do sistema do médico-examinador (médicos legistas), especializado em anatomia patológica e voltado quase exclusivamente à determinação da causa mortis e de sua causa jurídica.



Medicina Legal no Brasil

No Brasil, a influência decisiva foi a da Medicina Legal **francesa**, com marcas também das escolas alemã e italiana. Portugal, no passado, pouco nos influenciou, embora atualmente tenha notáveis contribuições.

A nacionalização da Medicina Legal e sua estruturação como especialidade começaram com **Agostinho José de Souza Lima** (chama por alguns de fase de transição), na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, que inaugurou o primeiro curso prático de tanatologia forense. No entanto, a **verdadeira nacionalização** se deu com **Raymundo Nina Rodrigues**, na **Bahia**, com quem se iniciou a fase da pesquisa científica médico-legal a partir da realidade brasileira. O apogeu da escola baiana aconteceu justamente sob Nina Rodrigues (1894 a 1906).



Na sequência, surge **Oscar Freire de Carvalho**, que saiu **da Bahia para São Paulo**, deu início à publicação de trabalhos experimentais e criou, em **1922**, o Instituto que hoje leva seu nome.

Agora, as datas nacionais que despencam em prova:

1832: as duas primeiras Faculdades de Medicina do Brasil, a da **Bahia** e a do **Rio de Janeiro**, incluíram oficialmente a Medicina Legal como **disciplina obrigatória**. No mesmo ano, o Código de Processo Criminal estabelecia a **perícia oficial** para a realização dos exames de corpo de delito, e muitos daqueles dispositivos sobrevivem no CPP em vigor.

1856: somente aqui a atividade médico-pericial foi regulamentada, pelo **Decreto nº 1.746, de 16 de abril de 1856**, que criou, junto à Secretaria de Polícia da Corte, a **Assessoria Médico-Legal**, responsável pelos exames de corpo de delito e demais exames necessários à averiguação dos crimes.

1891: por proposta de **Rui Barbosa**, aprovou-se o Decreto criando a Cátedra de Medicina Legal nas **Faculdades de Direito** de todo o país. Repare: em 1832 a disciplina entrou nas Faculdades de Medicina; em 1891, nas de Direito.

1896: criação, na Bahia, do Serviço Médico-Legal na estrutura da Secretaria de Polícia e Segurança Pública, com dois médicos incumbidos das lesões corporais, necropsias, exames toxicológicos e verificações de óbito.

Atualmente, a prática médico-legal brasileira é uma atividade **oficial e pública**, exercida nos Institutos Médico-Legais das capitais dos 26 Estados e do Distrito Federal, além dos Postos Médico-Legais no interior, muitos ainda sem condições mínimas de trabalho.

A maioria dos IMLs permanece vinculada aos órgãos de **segurança pública**, mas existe um movimento crescente pela **autonomia da perícia médico-legal**, liderado pela Sociedade Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas e pela Associação Brasileira de Criminalística. Alguns Estados já desvincularam suas perícias da Segurança, como Santa Catarina, Goiás, Bahia, etc.

Professora, mas por que essa autonomia importa?

Porque a Medicina Legal deve ser vista como um núcleo de ciência a serviço da **Justiça**, e não como apêndice da Polícia. O legista não pode ser um preposto da autoridade policial. Mesmo que a vinculação não signifique necessariamente coação, a independência elimina um grave fator de suspeição criado pela subordinação funcional, especialmente quando os peritos são convocados a investigar crimes atribuídos à própria Polícia.

Uffa!! Chegamos ao fim da nossa aula! A gente se vê nas próximas! Mas antes... vamos treinar o conteúdo com questões?



QUESTÕES COMENTADAS

1. (IBADE – DPT BA/2025) Marque a alternativa INCORRETA.

A Medicina Legal:

- a) é a ciência que faz a ligação entre a Medicina e o Direito.
- b) não se ocupa de análise de vestígios de pessoas falecidas há mais um mês.
- c) envolve perícias de pessoas vivas e de cadáveres.
- d) no cadáver, analisa vestígios e evidências nas mortes de causa externa e suspeita.
- e) antropologia Forense e Tanatologia Forense são áreas da Medicina Legal.

Comentário:

- a) Correta. A Medicina Legal é a ponte entre o conhecimento médico-biológico e as necessidades do Direito. Lembre-se de que ela é considerada uma disciplina eminentemente jurídica, criada e mantida em razão das exigências das ciências jurídico-sociais.
- b) Incorreta. O alcance da Medicina Legal vai muito além de um mês. Ela examina o indivíduo desde quando ainda é ovo e pode examiná-lo muitos anos depois da morte, inclusive na sepultura. Vestígios de pessoas falecidas há muito tempo são analisados pela Antropologia Forense, que trabalha com remanescentes humanos, corpos esqueletizados, mumificados, etc., para esclarecer identidade, causa da morte e demais características de perfil biológico.
- c) Correta. A perícia médico-legal recai tanto sobre o vivo (lesões corporais, sexologia, psiquiatria, infelizmente) quanto sobre o cadáver (tanatologia, necropsia, exumação).
- d) Correta. No cadáver, o legista atua sobretudo nas mortes de causa externa e nas mortes suspeitas, com a finalidade de esclarecer a causa da morte e os mecanismos que a causaram.
- e) Correta. Isso mesmo! A Antropologia contribui para a descrição do perfil biológico, e a Tanatologia analisa a morte e seus fenômenos cadavéricos, para estimar o intervalo pós-morte e suas causas.

Gabarito: B

2. (Instituto CONSULPAM - PEFOCE/2024) Segundo França (2017), Medicina Legal é a contribuição da Medicina, da tecnologia e outras ciências afins, às questões do Direito na disposição das leis, na administração judiciária e na consolidação da doutrina. Podemos dizer que o perito deve ter três qualidades essenciais, que são:

- a) Ciência, consciência e técnica.



- b) Imprudência, imperícia e perspicácia.
- c) Consciência, imprudência e impetuosidade.
- d) Destreza, desconfiança e maldade.
- e) Esperteza, sensibilidade e imperícia.

Comentário:

Para França, o perito deve reunir ciência, consciência e técnica.

Ciência é o domínio do conhecimento; consciência é o compromisso ético e moral com a verdade, independentemente de quem a resposta favoreça; técnica é o saber operar os métodos e recursos no momento adequado.

b) Incorreta. Imprudência e imperícia não são qualidades do perito, são modalidades de culpa (art. 18, II, do Código Penal) e figuram o capítulo da responsabilidade profissional, ou seja, são os defeitos que geram responsabilização. Perspicácia é qualidade desejável, mas não integra a tríade.

c) Incorreta. Imprudência é modalidade culposa e é o oposto da prudência que se espera de quem conclui com base em probabilidade objetiva.

d) Incorreta. Desconfiança e maldade não se sustentam como atributos éticos do perito.

e) Incorreta. Esperteza não é conceito doutrinário e imperícia, novamente, é modalidade de culpa.

Gabarito: A

3. (Instituto CONSULPAM – PEFOCE/2024) Sobre o aspecto histórico da Medicina Legal no Brasil a evolução da Medicina Legal pode ser dividida em três fases. De acordo com estas fases, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Na fase estrangeira tivemos a colaboração de japoneses, coreanos e alemães que com sua vasta experiência contribuíram sobremaneira para a criação da medicina legal no Brasil.
- b) Na fase de transição o ensino da medicina legal assume caráter prático onde cursos de tanatologia são proferidos apenas em Faculdades de Direito.
- c) Na fase de Nacionalização que ocorre um desenvolvimento ideal para as práticas forenses brasileira tendo como um dos mais importantes catedráticos de medicina legal o professor Raimundo Nina Rodrigues com obras voltadas para a Antropologia Forense e Psiquiatria Forense.
- d) Na fase de Nacionalização Dr. Farias Júnior cria em São Paulo um grande Instituto de Medicina Legal que leva seu nome até os dias atuais.
- e) Na fase de transição Oscar Freire foi o diretor do reorganizado serviço Médico Legal do Rio de Janeiro com um laboratório, um museu do crime e um arquivo.



Comentário:

Aqui a banca quer as três fases da Medicina Legal brasileira.

Grave a sequência:

- fase estrangeira (influência francesa, com marcas alemã e italiana);
- fase de transição (Souza Lima, no Rio de Janeiro);
- fase de nacionalização (Nina Rodrigues, na Bahia, com Oscar Freire na sequência, em São Paulo).

a) Incorreta. A influência na Medicina Legal brasileira foi a francesa, com marcas também das escolas alemã e italiana.

b) Incorreta. Foi na fase de transição que o ensino ganhou caráter prático, com Agostinho José de Souza Lima, mas o primeiro curso prático de tanatologia forense foi inaugurado na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, e não em Faculdades de Direito. Em 1832 a disciplina entrou nas Faculdades de Medicina; e em 1891, por proposta de Rui Barbosa, foi criada a Cátedra de Medicina Legal nas Faculdades de Direito.

c) Correta. A verdadeira nacionalização se deu com Raymundo Nina Rodrigues, na Bahia, com quem se iniciou a fase da pesquisa científica médico-legal a partir da realidade brasileira. O apogeu da escola baiana ocorreu sob sua liderança, entre 1894 e 1906, com produção voltada especialmente à Antropologia Forense e à Psiquiatria Forense.

d) Incorreta. Quem saiu da Bahia para São Paulo, iniciou a publicação de trabalhos experimentais e criou, em 1922, o Instituto que até hoje leva seu nome foi Oscar Freire de Carvalho.

e) Incorreta. Oscar Freire está ligado a São Paulo, não ao Rio de Janeiro, e à fase de nacionalização, não à de transição. Quem dirigiu o reorganizado Serviço Médico-Legal do Rio de Janeiro, dotando-o de laboratório, museu do crime e arquivo, foi **Afrânio Peixoto**, o mesmo a quem França atribui o início da Medicina Legal Doutrinária.

Gabarito: C

4. (Instituto CONSULPAM – PEFOCE/2024) Acerca da história da medicina legal assinale a alternativa CORRETA.

a) O precursor da fase científica da Medicina Legal foi Sigmund Freud, considerado o “pai da Medicina Legal”, que publicou, na França, em 1575, seu primeiro livro, em vários volumes, dos quais um foi consagrado aos relatórios, além de tecer comentários sobre a técnica de embalsamamento do cadáver, sobre a gravidade das feridas, sobre algumas formas de asfixia, sobre o diagnóstico de virgindade entre outras questões de natureza Médico-Legal.



- b) O período Moderno ou Científico começa em 1902 com o primeiro tratado de Medicina Legal, de autoria de Nina Rodrigues.
- c) No Brasil, a evolução histórica da Medicina Legal se divide em três fases: primeira fase ou fase estrangeira, a segunda fase ou de Souza Lima e a terceira fase ou fase de nacionalização, de Nina Rodrigues.
- d) As duas primeiras Faculdades de Medicina do Brasil – a do Ceará e a de São Paulo – incluíram oficialmente a Medicina Legal como disciplina obrigatória a partir de 2002. Neste mesmo ano, o Código de Processo Criminal estabelecia a perícia oficial para a realização dos exames de corpo de delito.
- e) No Estado do Ceará, os primeiros registros de perícia médico-legal estão no período do império. A capitania do “Siará”, realizava suas “Vistorias” por médicos nomeados pelos magistrados. Somente no século XVIII tivemos o 1º medicolegista de carreira, o Dr. Barão do Rio Branco (2015).

Comentário:

- a) Incorreta. O precursor da fase científica e apontado como "pai da Medicina Legal", com a publicação na França em 1575 de obra dedicada aos relatórios, à técnica de embalsamamento do cadáver, à gravidade das feridas, a formas de asfixia e ao diagnóstico de virgindade, foi Ambroise Paré. Sigmund Freud é o pai da psicanálise.
- b) Incorreta. O primeiro tratado de Medicina Legal é o de Ambroise Paré, de 1575. Nina Rodrigues é figura central da fase brasileira de nacionalização.
- c) Correta. Descreve exatamente a sequência das três fases da Medicina Legal no Brasil: fase estrangeira, fase de transição, ligada a Agostinho José de Souza Lima, e fase de nacionalização, ligada a Raymundo Nina Rodrigues.
- d) Incorreta. As duas primeiras Faculdades de Medicina do Brasil foram a da Bahia e a do Rio de Janeiro, e a inclusão oficial da Medicina Legal como disciplina obrigatória ocorreu em 1832.
- e) Incorreta. Os primeiros registros de perícia médico-legal no Ceará estão no período das capitanias hereditárias. Some-se a isso que o Barão do Rio Branco, José Maria da Silva Paranhos Júnior, foi diplomata e não médico-legista de carreira.

Gabarito: C

5. (Instituto CONSULPAM – PEFOCE/2024) Das alternativas a seguir, qual delas apresenta a melhor definição para infortunística:

- a) Parte da Medicina Legal que estuda os acidentes de trabalho e as doenças profissionais.
- b) É a teoria que responsabiliza o empregador pelos acidentes de trabalho.



- c) É o ramo do Direito que trata das indenizações por acidentes de trabalho.
- d) É a legislação que regulamenta a segurança no ambiente de trabalho.
- e) É o conjunto de medidas preventivas contra acidentes de trabalho.

Comentário:

Infortunística é o capítulo da Medicina Legal que cuida dos acidentes e das doenças do trabalho e das doenças profissionais, incluindo higiene e insalubridade laborativas. É o ramo que dialoga diretamente com o Direito do Trabalho e com o Direito Previdenciário. O nome vem de "infortúnio", o azar, o evento danoso ligado ao trabalho.

Gabarito: A

6. (Instituto CONSULPAM – PEFCE/2024) O conjunto de normas técnicas e morais que deve orientar os peritos em suas atividades práticas é conhecido por decálogo dos peritos. Assinale a alternativa que NÃO pertence ao decálogo dessas normas técnicas:

- a) Deve-se seguir o método cartesiano.
- b) É necessário abrir os olhos e fechar os ouvidos.
- c) Uma autópsia sempre deve ser refeita.
- d) Pensar com clareza para escrever com precisão.
- e) A arte das conclusões consiste nas medidas.

Comentário:

- a) Incorreta. Seguir o método cartesiano significa não aceitar nada como verdadeiro sem evidência, dividir o problema em partes, ordenar o raciocínio do simples ao complexo e revisar tudo ao final.
- b) Incorreta. Abrir os olhos e fechar os ouvidos é o que ilustra a imparcialidade. O perito trabalha sobre o vestígio, sobre aquilo que examina, e não sobre a versão que lhe contam.
- c) Correta (gabarito). A necropsia é ato irreproduzível, porque o exame destrói e modifica o próprio objeto examinado, além dos fenômenos transformativos que seguem seu curso. A exumação existe, mas é recurso excepcional e sempre limitado por aquilo que o tempo já levou.
- d) Incorreta. Pensar com clareza para escrever com precisão é o preceito ligado à Medicina Legal como arte, aquela capacidade de demonstrar com clareza e coerência a sequência lógica dos fatos. Aqui cabe a lição de Alves de Menezes: o perito deve construir a frase como se não estivesse escrevendo, mas fotografando.



- e) Incorreta. A arte das conclusões consiste nas medidas, ou seja, na moderação e na proporção entre o que foi encontrado e o que se afirma. O perito conclui dentro dos limites da probabilidade objetiva, sem extrapolar para além do que o vestígio autoriza.

Gabarito: C

7. (Instituto CONSULPAM – PEFOCE/2024) Indique qual das seguintes definições de Medicina Legal foi dada por Ambrósio Paré, considerado o Pai da Medicina Legal:

- a) "É a arte de fazer relatórios em juízo."
b) "É a aplicação de conhecimentos médicos aos problemas judiciais."
c) "É a ciência do médico aplicada aos fins da ciência do Direito."
d) "É a medicina a serviço das ciências jurídicas e sociais."
e) "É a arte de pôr os conceitos médicos ao serviço da administração da justiça."

Comentário:

Paré, no século XVI, enxergava a Medicina Legal como uma arte de relatar: "a arte de fazer relatórios na justiça" (ou em juízo, conforme a tradução adotada).

b) Incorreta. A ideia de aplicação dos conhecimentos médicos a questões jurídicas aproxima-se de Tourdes, cuja definição fala na aplicação dos conhecimentos médicos às questões que concernem aos direitos e aos deveres dos homens reunidos em sociedade. Note que Tourdes amplia o conceito para a ideia de medicina a serviço da sociedade, e não de mera confecção de relatórios.

c) Incorreta. A alternativa traz a Medicina Legal como ciência, e Paré a tratava como arte. Quem rompeu com a visão de arte e afirmou o caráter científico da disciplina foi Hoffmann (legista austríaco), para quem a medicina legal é a ciência que tem por objeto o estudo das questões no exercício da jurisprudência civil e criminal cuja solução depende de certos conhecimentos médicos prévios.

d) Incorreta. Traz a noção de medicina a serviço das ciências jurídicas e sociais, que dialoga com a leitura contemporânea da disciplina como ciência social, e não com o conceito de arte de Paré.

e) Incorreta. Essa é a definição de Lacassagne: a arte de pôr os conhecimentos médicos a serviço da administração da justiça. É o distrator mais perigoso da questão, porque também usa a palavra "arte" e Lacassagne, de fato, ainda chamava a disciplina de arte. Pra acertar, você precisa lembrar o que diferencia os dois: em Paré temos a arte de fazer relatórios; em Lacassagne, os conceitos são colocados à disposição da administração da justiça.

Gabarito: A



8. (IDECAN – COGERP SE/2023) Em relação à medicina pericial, sua história, conceito e campo de atuação, assinale a alternativa verdadeira.

- a) Para cumprir o seu papel na persecução penal, a Medicina Legal lança mão do conhecimento de algumas especialidades médicas e de áreas das ciências do Direito.
- b) Ambroise Paré é considerado o pai da Medicina Legal por ter, no século XVI, publicado o primeiro tratado sobre o tema.
- c) A Medicina Legal está dividida em uma parte geral e uma parte especial, que se divide em deontologia e diceologia.
- d) São áreas de atuação da Medicina Legal a cível, a trabalhista, a administrativa, a previdenciária, a securitária, além da Medicina de Tráfego.
- e) Cabe ao especialista em medicina legal atuar, exclusivamente, na área criminal.

Comentário:

A Medicina Legal aplica o conhecimento das diversas especialidades médicas às solicitações do Direito, somando-se a outras ciências, como a Antropologia, a Genética, a Entomologia, a Química, a Física, a Balística, a Datiloscopia e a Documentoscopia. É por isso que se exige do legista uma cultura mais ampla e conhecimentos mais abrangentes do que em qualquer outro campo da Medicina.

- a) Incorreta. Repare que a menção à persecução penal não é o problema da alternativa, ela apenas contextualiza a afirmação e não exclui a atuação nas demais esferas. Essa é a alternativa "quase certa" da questão, e você a elimina por comparação com a letra "b", que traz um marco histórico incontroverso, e no confronto entre uma assertiva com quantificador duvidoso("algumas especialidades médicas") e outra indiscutível, fique com a indiscutível.
- b) Correta. Ambroise Paré publicou em **1575**, portanto no século XVI (não vá cair em pegadinha de século hein!), o primeiro tratado da disciplina, o *Des Rapports et des Moyens d'Embaumer les Corps Morts*, razão pela qual lhe é atribuída a paternidade da Medicina Legal.
- c) Incorreta. A divisão em **Geral** e **Especial** está certa, mas quem se subdivide em **deontologia** (deveres e obrigações do médico) e **diceologia** (direitos do médico) é a Medicina Legal **Geral**, também chamada de Jurisprudência Médica. A Medicina Legal **Especial** é a que se organiza nos capítulos periciais: antropologia, traumatologia, sexologia, tanatologia, toxicologia, asfixiologia, psicologia, psiquiatria, criminalística, criminologia, infortunística, genética e vitimologia.
- d) Incorreta. A medicina de tráfego é a especialidade médica que avalia a aptidão física, mental e psicológica de condutores. Ela atua na prevenção de acidentes e no desenvolvimento de políticas de segurança viária. Não tem relação com a Medicina Legal.

Gabarito: B



9. (CEBRASPE – PC AL/2023) No que diz respeito à medicina legal, julgue o item seguinte.

De acordo com divisão clássica da medicina legal, considera-se o indivíduo em relação a si próprio, o indivíduo em relação ao meio e o indivíduo em relação às decisões dos juízes e tribunais.

(.) Certo

(.) Errado

Comentário:

A Medicina Legal é disciplina eminentemente jurídica, criada e mantida em razão das necessidades do Direito, e considerada muito mais uma ciência social do que um simples capítulo da Medicina, justamente pela preocupação com as diversas formas de convivência humana e com o bem comum.

De acordo com a divisão clássica da medicina legal, considera-se o indivíduo:

- em relação a si próprio que abarca aquilo que diz respeito à sua própria condição e constituição, como identidade e identificação (antropologia médico-legal), a sexualidade, o psiquismo, a morte e o morto (tanatologia).
- em relação ao meio que abarca as energias e os agentes externos que atuam sobre ele, como as lesões e as energias causadoras do dano (traumatologia), os venenos (toxicologia), as asfixias (asfixiologia), os infortúnios do trabalho (infortunistica), além da própria interação com a vítima e com o ambiente.
- em relação às decisões dos juízes e tribunais: é a dimensão pericial e jurisprudencial da disciplina, a Medicina Legal servindo à administração da Justiça.

Gabarito: Certo

10. (CEBRASPE – PC AL/2023) Acerca do conceito, da importância e das divisões da medicina legal, julgue o item a seguir.

A medicina legal é uma disciplina que se constitui da soma de várias especialidades médicas e de outras áreas das ciências biológicas, cujos conceitos são utilizados no ramo do direito.

(.) Certo

(.) Errado

Comentário:

A Medicina Legal dialoga com a Patologia, a Psiquiatria, a Traumatologia, a Neurologia, a Radiologia, a Anatomia, a Microbiologia, a Obstetrícia, a Ginecologia e, no limite, com todas as especialidades médicas. A referência a outras áreas das ciências biológicas também é descrito



por França, que as chama de Ciências Naturais, como Antropologia Forense, Genética Forense e Entomologia Forense. A utilização desses conceitos no ramo do Direito é a própria razão de ser da disciplina, que é criada e subsiste em razão das necessidades jurídicas. Lembre do conceito que já fixamos: a Medicina Legal não chega a ser propriamente uma especialidade médica, porque não se aprofunda em um único ramo da Medicina. Ela é a soma de várias especialidades postas a serviço do Direito, somando ainda fragmentos de outras ciências acessórias.

Gabarito: Certo

11. (CEBRASPE – PC AL/2023) Acerca do conceito, da importância e das divisões da medicina legal, julgue o item a seguir.

Do ponto de vista didático, antropologia forense, traumatologia forense e asfixiologia forense são consideradas ramos da medicina legal geral.

- (.) Certo
- (.) Errado

Comentário:

A Medicina Legal Geral, também chamada de Jurisprudência Médica, estuda as obrigações e os deveres dos médicos (deontologia) e os seus direitos (diceologia). Seus capítulos são o exercício legal e ilegal da Medicina, o segredo médico, os honorários, a responsabilidade médica e a ética médica. Já, a Medicina Legal Especial se organiza nos capítulos periciais, cada um cuidando de um grupo de perícias: antropologia, traumatologia, sexologia, tanatologia, toxicologia, asfixiologia, psicologia, psiquiatria, Medicina Legal Desportiva, criminalística, criminologia, infelizmente, genética e vitimologia.

Gabarito: Errado

12. (VUNESP – PC SP/2023) Quanto ao histórico e à evolução da medicina legal ao longo do tempo, no mundo e no Brasil, é pertinente afirmar que

- a) o ensino da medicina legal no Brasil ganha, na fase de transição, um caráter prático com Agostinho Souza Lima.
- b) a influência maléfica pelo Cristianismo ocorreu no período canônico.
- c) a maior contribuição do médico ao Direito ocorreu no período romano.
- d) o primeiro documento organizado de medicina judiciária, Parecer Médico, foi emitido apenas no período moderno.
- e) o exame externo dos cadáveres era realizado por médicos desde o período antigo.



Comentário:

- a) Errada. A banca considerou errada, mas a alternativa está correta. França ensina que a nacionalização da Medicina Legal e sua estruturação como especialidade começaram com Agostinho José de Souza Lima, chamada por alguns autores de fase de transição, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, que inaugurou justamente o primeiro curso prático de tanatologia forense.
- b) Incorreta. No período médio ou canônico, a influência do Cristianismo sobre a Medicina Legal foi benéfica, pois foi da legislação canônica que nasceu a perícia médica organizada. Relembre alguns fatos: em 1209, o decreto de Inocêncio III deu início à perícia médica, com médicos convidados a visitar os feridos à disposição dos tribunais; em 1234, Gregório IX, nas *Decretales*, exigia a opinião médica para apontar, entre várias lesões, qual foi a mortal, e previa o exame da mulher nos casos de nulidade de casamento por não consumação da conjunção carnal.
- c) Incorreta. Os povos antigos até utilizavam conhecimentos médicos em processos judiciais, mas não conheciam a Medicina Legal como ciência no sentido moderno. Roma nos dá apenas alguns exemplos clássicos e isolados, como Pompílio, que teria ordenado o exame médico nos casos de morte de mulheres grávidas e o exame do cadáver de Júlio César por Antístio que, segundo os relatos de Suetônio, concluiu que dos muitos ferimentos apenas um foi mortal. Em todos os casos, o médico foi chamado para responder a uma pergunta da Justiça, mas sem sistematização. A maior contribuição vem com o período Moderno ou Científico.
- d) Correta. A banca trouxe o entendimento histórico baseado nos documentos organizados da medicina judiciária e que só aparecem no período moderno, quando a disciplina passa a se sistematizar por meio dos tratados. Antes disso, o que existia eram participações médicas avulsas, sem estrutura documental própria. Realmente a linha do tempo confirma o raciocínio, pois os tratados que estruturam a disciplina são todos desse recorte temporal: Ambroise Paré (1575); Fortunato Fidelis (1602) e Teichmeyer (1722).
- e) Incorreta. O exame de cadáveres por médicos no período antigo existiu, mas de forma excepcional, como o caso de Antístio. Na maioria das situações quem realizava os exames eram leigos, como sacerdotes.

Gabarito: D - deveria ter sido anulada pois a A também está correta.

13. (CEBRASPE – PC AL/2023) Acerca da medicina legal e de múltiplos aspectos a ela relacionados, julgue o item a seguir.

A diceologia médica é uma área da medicina legal geral que estuda as obrigações e os deveres dos médicos.

(.) Certo



(.) Errado

Comentário:

Deontologia = deveres e obrigações do médico. Vem do grego *déon*, dever.

Diceologia = direitos do médico. Vem do grego *díke*, justiça, direito.

Gabarito: Errado

14. (VUNESP – PC SP/2023) Assinale a alternativa que indica, corretamente, modalidades de perícias de competência, prioritariamente, da Criminalística.

- a) Exame perinecropsóptico e lesão corporal.
- b) Exame perinecropsóptico e antropológico.
- c) Exame necropsóptico e toxicológico.
- d) Exame perinecropsóptico e documentoscópico.
- e) Exame necropsóptico e grafotécnico.

Comentário:

Exame necropsóptico: realizado no cadáver, no IML, pelo médico legista. É o exame interno e externo do corpo, para determinar causa da morte e diagnóstico diferencial.

Exame perinecropsóptico: o prefixo *peri* significa "ao redor", "em torno de". É o exame realizado no local do crime contra a vida, ao redor do cadáver, e é atribuição da Criminalística. Nele se fotografa e registra o cadáver na posição e nas condições em que foi encontrado, a face, tatuagens, piercings, pertences, vestes e suas alterações, lesões externas e demais elementos materiais.

Exame documentoscópico, exame de documentos para verificação de autenticidade, falsificações e adulterações.

Exame perinecropsóptico e exame documentoscópico: Ambos são competência prioritária da Criminalística, que investiga tecnicamente os indícios materiais do crime e sua interpretação no corpo de delito.

Gabarito: D

15. (IDECAN - DPT BA/2022) "Os médicos resolvem as questões, e os juízes decidem as soluções", famosa frase de Tourdes resume a importância da medicina legal para o processo judicial. Dessa forma, sobre a medicina pericial, escolha a única alternativa correta:



- a) A Medicina Legal é a arte de aplicar os conhecimentos e preceitos das diversas áreas da Medicina à composição das leis e às questões inerentes ao Direito Penal.
- b) Nina Rodrigues, médico baiano, empresta seu nome para o IML de Salvador e iniciou no Brasil a fase da pesquisa científica médico-legal a partir de nossa realidade.
- c) Infortunística é uma área da Medicina Legal que trata dos temas ligados às nulidades de casamento, servindo também ao Direito Canônico.
- d) A autonomia pericial, necessidade de independência do perito para exercer suas funções, não está positivada em nenhuma norma brasileira.
- e) A atuação do médico legista no processo criminal dá-se após a sua aceitação pelo juiz, sendo as partes intimadas desta decisão.

Comentário:

- A) Errada. A Medicina Legal não se limita ao Direito Penal. Ela atua no Direito Civil (Investigação de paternidade, nulidade de casamento, testamento, início da personalidade, direitos do nascituro), no Processual, no Trabalho (infortunística), no Administrativo (admissões, licenças, afastamentos, aposentadorias e invalidez), no Penitenciário, no Ambiental, no Direito dos Desportos, no Canônico, no Comercial e no Internacional.
- B) Correta. Nina Rodrigues, que é Maranhense, iniciou no Brasil a fase da pesquisa científica médico-legal a partir da nossa realidade, e realmente, é dele o nome do Instituto Médico-Legal de Salvador. Acredito que a banca tenha usado "médico baiano" no sentido de vínculo profissional, não de naturalidade.
- C) Errada. Infortunística cuida dos acidentes e das doenças do trabalho e das doenças profissionais, incluindo higiene e insalubridade laborativas.
- D) Errada. A autonomia pericial está sim positivada. A Lei nº 12.030/2009, art. 2º, assegura, no exercício da atividade de perícia oficial de natureza criminal, autonomia técnica, científica e funcional, exigido concurso público com formação acadêmica específica para o provimento do cargo de perito oficial. Esse dispositivo é a base normativa do movimento pela autonomia da perícia, liderado pela Sociedade Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas e pela Associação Brasileira de Criminalística, e que já levou Estados como Santa Catarina, Goiás e Bahia a desvincularem suas perícias da Segurança Pública.
- E) Errada. O art. 159, § 4º, do CPP dispõe que o assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas dessa decisão.

Gabarito: B



16. (VUNESP – PC SP/2023) Assinale a alternativa correta sobre o histórico da medicina legal.

- a) No Século XVII, enquanto colônia, o Brasil acompanhou o desenvolvimento científico da Medicina Legal europeia, sendo os juízes obrigados a consultarem os médicos antes de proferirem sentenças.
- b) O final do século XVI e o século XVII marcaram o início do período científico da Medicina Legal, em virtude da publicação de tratados médicos.
- c) Segundo o proposto no *Code d'Instruction Criminelle*, promulgado por Napoleão em 1808, a atividade jurídica e médica pericial deveria ser secreta, em conformidade com a prática inquisitória à época.
- d) A disciplina de Medicina Legal passou a figurar nas escolas de direito e médicas do Brasil em meados do século XVIII, período concomitante à implantação da Assessoria Médico-Legal junto à Secretaria de Polícia da Corte, à qual incumbia a averiguação dos crimes e dos fatos como tais suspeitados.
- e) A perícia médico legal no território brasileiro passou a ser exclusivamente realizada por peritos oficiais a partir de 1891, com a promulgação da primeira constituição da era republicana.

Comentário:

- A) Errada. O Brasil colônia não acompanhou o desenvolvimento científico da Medicina Legal europeia; ao contrário, os estudos aqui iniciaram-se tardiamente em relação à Europa, e os primeiros documentos médico-legais só apareceram no fim da era colonial. E jamais houve obrigação de os juízes consultarem médicos antes de sentenciar, no Brasil daquele período. A obrigatoriedade de opinião médica, quando aparece, é fenômeno da legislação canônica europeia, com Gregório IX nas *Decretales* (1234).
- B) Correta. O final do século XVI e o século XVII marcam o início do período científico da disciplina, e a razão está exatamente na publicação dos tratados.

Relembre:

- 1575, Ambroise Paré lança o *Des Rapports et des Moyens d'Embaumer les Corps Morts*, o primeiro tratado da matéria;
- 1602, Fortunato Fidelis, em Palermo, publica obra mais completa e detalhada; e no mesmo recorte vem Paolo Zacchias com as *Questiones Medico Legales*, mais ampla e sistematizada, obra que leva parte da doutrina a apontá-lo como o verdadeiro pai da Medicina Legal.

- C) Incorreta. O *Code d'Instruction Criminelle*, promulgado por Napoleão em 1808, é o marco do sistema misto, pois manteve a instrução preliminar escrita e sigilosa, mas instituiu a fase de julgamento pública e oral, rompendo com o modelo puramente inquisitório do Antigo Regime.



D) Incorreta. A Medicina Legal passou a figurar oficialmente como disciplina obrigatória nas Faculdades de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro em 1832, e nas Faculdades de Direito apenas em 1891, por proposta de Rui Barbosa. Já a Assessoria Médico-Legal, criada junto à Secretaria de Polícia da Corte e incumbida dos exames de corpo de delito e demais exames necessários à averiguação dos crimes, veio com o Decreto nº 1.746, de 16 de abril de 1856. Nenhum desses marcos é do século XVIII.

E) Incorreta. O ano de 1891 está ligado ao Decreto que criou a Cátedra de Medicina Legal nas Faculdades de Direito de todo o país. A perícia oficial para os exames de corpo de delito já vinha do Código de Processo Criminal de 1832, e muitos daqueles dispositivos sobrevivem no CPP em vigor.

Gabarito: B

17. (VUNESP – PC RR/2022) No Brasil, os estudos da Medicina Legal iniciaram-se tardiamente em relação à Europa. No fim da era colonial, apareceram os primeiros documentos médico-legais no país. A primeira publicação médico-legal no Brasil data de 1814. Nessa mesma época, inicia-se o ensino prático da disciplina. O médico que à época foi o principal envolvido das ações citadas foi

- a) Souza Lima.
- b) Afrânio Peixoto.
- c) Oscar Freire.
- d) Flamínio Fávero.
- e) Nina Rodrigues.

Comentário:

Agostinho José de Souza Lima, que é o nome da fase de transição, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro inaugurou o primeiro curso prático de tanatologia forense e deu ao ensino da Medicina Legal brasileira o caráter prático que ele não tinha.

Gabarito: A

18. (Unifil - Pref Paranaguá/2022) Em relação às áreas da Medicina Legal, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

- I. Traumatologia médico-legal.
- II. Antropologia médico-legal.
- III. Toxicologia médico-legal.



IV. Tanatologia médico-legal.

- () Estuda a identidade e a identificação médico-legal e judiciária.
- () Estuda os cáusticos e os venenos, e os procedimentos periciais nos casos de envenenamento.
- () Analisa os mais diferentes conceitos de morte, os direitos sobre o cadáver, o destino dos mortos, o diagnóstico de morte, o tempo aproximado da morte, a morte súbita, a morte agônica e a sobrevivência, entre outros.
- () Trata das lesões corporais sob o ponto de vista jurídico e das energias causadoras do dano.
- a) II – I – IV – III.
- b) II – I – III – IV.
- c) I – II – IV – III.
- d) II – III – IV – I.

Comentário:

- (II) Identidade e identificação médico-legal e judiciária - Esse é o objeto da antropologia médico-legal (ou forense).
- (III) Cáusticos, venenos e procedimentos periciais nos casos de envenenamento - objeto da toxicologia médico-legal (ou forense).
- (IV) Conceitos de morte, direitos sobre o cadáver, destino dos mortos, diagnóstico de morte, tempo aproximado da morte, morte súbita, morte agônica e sobrevivência - É objeto de estudo da tanatologia médico-legal (ou forense).
- (I) Lesões corporais sob o ponto de vista jurídico e energias causadoras do dano - É a traumatologia médico-legal (ou forense).

Gabarito: D

19. (VUNESP – PC SP/2023) O ramo da medicina legal que aborda temas subsidiários que sustentam e explicam certos institutos jurídicos nos quais o conhecimento médico e biológico faz-se necessário é denominado:

- a) Medicina Legal Legislativa.
- b) Medicina Legal Doutrinária.
- c) Medicina Legal Pericial.



- d) Medicina Legal Filosófica.
- e) Medicina Legal Criminalística.

Comentário:

Cobrança da classificação histórica de França a respeito das fases evolutivas da ciência e a divide em quatro: Pericial, Legislativa, Doutrinária e Filosófica.

- Medicina Legal Legislativa contribui na elaboração e na revisão das leis que disciplinam fatos ligados às ciências biológicas e afins.
- Medicina Legal Doutrinária, de caráter mais refinado, iniciou com Afrânio Peixoto e trata exatamente dos temas subsidiários que sustentam e explicam institutos jurídicos que dependem do conhecimento médico e biológico.
- Medicina Legal Pericial é a forma mais antiga, também chamada de Medicina Forense ou Medicina Legal Judiciária, voltada aos interesses da administração da Justiça. É a Medicina Legal do agir, da prática do exame, e não a dos temas subsidiários.
- Medicina Legal Filosófica é a mais recente e discute Ética, Moral e Bioética no exercício da Medicina, buscando explicar, por ensaios epistemológicos, o agir e o pensar médico-legal.
- "Medicina Legal Criminalística" não existe na classificação histórica.

Gabarito: B

20. (IDECAN – DPT BA/2022) Os médicos, no exercício de sua profissão, estão sujeitos a regramentos específicos. Sobre a responsabilidade médica, marque a alternativa correta:

- a) O grau de culpa não tem relação com a previsibilidade do dano.
- b) A responsabilidade se dá por ato ou omissão que viola obrigações legais ante o paciente.
- c) Se o médico faz atendimento voluntário, há relativização de sua responsabilidade quanto aos atos realizados.
- d) O dever de informar é absoluto, e deve ser realizado pelo médico em todos os casos.
- e) O médico não pode ser o sujeito ativo no crime de curandeirismo.

Comentário:

Lembre que a Medicina Legal geral cuida das obrigações e dos deveres do médico (deontologia) e dos seus direitos (diceologia), e é aqui que a responsabilidade profissional reside nas esferas penal, civil, ética e administrativa.



- A) Errada. O grau de culpa tem relação direta com a previsibilidade do dano. A culpa se afere justamente pela previsibilidade objetiva do resultado: quanto mais previsível era o dano ao homem médio naquelas circunstâncias, mais grave a culpa de quem não o evitou. É o que estrutura o art. 18, II, do Código Penal, que define o crime culposo por imprudência, negligência ou imperícia, e o que permite ao juiz graduar a culpabilidade na dosimetria, nos termos do art. 59 do CP. Sem previsibilidade não há culpa, e sim caso fortuito.
- B) Correta. A responsabilidade médica decorre de ato ou omissão que viola obrigações legais e contratuais perante o paciente. Dois destaques na questão: primeiro, a menção à omissão, e isso importa porque o médico é garantidor, respondendo pelo resultado quando devia e podia agir para evitá-lo; segundo, a exigência de violação de dever, e isso importa porque a obrigação do médico é, em regra, de meio, e não de resultado, ou seja, ele responde por não empregar a diligência e a técnica exigíveis, não pelo simples insucesso do tratamento.
- C) Errada. O atendimento voluntário ou gratuito não relativiza a responsabilidade do médico.
- D) Errada. O dever de informar é regra, mas comporta exceções, como nas situações de urgência e emergência com risco iminente.
- E) Errada. O médico pode figurar como sujeito ativo do curandeirismo, tipificado no art. 284 do Código Penal, que pune quem exerce o curandeirismo prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância, usando gestos, palavras ou qualquer outro meio, ou fazendo diagnósticos. O raciocínio adotado pela banca é o de que o tipo pune o método, não a falta de diploma: o médico que abandona o saber científico e passa a atuar por meios místicos, secretos ou desprovidos de qualquer base, pratica curandeirismo como qualquer outra pessoa. Porém, aqui podemos encontrar uma divergência doutrinária relevante, pois uma corrente mais antiga sustenta que o curandeirismo seria crime próprio do não habilitado, restando ao médico responder por charlatanismo (art. 283 do CP) ou por infração ética.

Gabarito: B

21. (CEBRASPE – PC ES/2022) O desenvolvimento tecnológico e social, associado à contribuição de diversas ciências, tem propiciado a evolução da medicina legal no sentido de sua subespecialização. Em relação aos ramos da medicina legal, assinale a opção correta.

- a) A criminalística estuda os diversos aspectos da natureza do crime, do criminoso, da vítima e do ambiente.
- b) A tanatologia forense estuda o autor do crime, principalmente quanto ao seu comportamento em relação à vítima no momento da ocorrência do delito.
- c) A policiologia científica estuda os métodos científicos utilizados pela medicina legal no auxílio das investigações policiais.



- d) A infortunística investiga, de forma técnica, os infortúnios que ocorreram com a vítima, avaliando os indícios materiais do crime, seu valor e sua interpretação nos elementos constitutivos do corpo de delito.
- e) A vitimologia forense estuda a morte e o morto, bem como suas repercussões na esfera jurídico-social.

Comentário:

- A) Errada. A definição apresentada, estudo dos diversos aspectos da natureza do crime, do criminoso, da vítima e do ambiente, é a de Criminologia, que estuda a criminogênese, ou seja, a origem do crime, o porquê de ele ter acontecido. A Criminalística faz a investigação técnica dos indícios materiais do crime e sua interpretação no corpo de delito, estudando a criminodinâmica, isto é, como o crime aconteceu a partir dos vestígios materiais.
- B) Errada. A Tanatologia médico-legal cuida da morte e do morto: conceitos de morte, diagnóstico, tempo aproximado, direitos sobre o cadáver, necropsia, exumação, embalsamamento, causa jurídica da morte e lesões in vita e post mortem. O *thanatos* grego, a morte, entrega o objeto. Estudar o autor do crime e seu comportamento em relação à vítima no momento do delito é campo da Criminologia e, no que toca ao psiquismo, da Psicologia médico-legal, que examina o psiquismo normal e as causas que deformam o entendimento da testemunha, da confissão, do delinquente e da vítima.
- C) Correta. A policiologia científica (muitas vezes tratada como sinônimo de Criminalística) é o ramo do conhecimento que estuda e aplica métodos técnico-científicos, especialmente da Medicina Legal, para auxiliar nas investigações policiais, descobrir os autores e desvendar a materialidade de infrações penais. Mesmo sem conhecer o termo, você chegaria a resposta eliminando as demais alternativas.
- D) Errada. A investigação técnica dos indícios materiais do crime, seu valor e sua interpretação nos elementos constitutivos do corpo de delito, é a definição literal de Criminalística. A Infortunística cuida dos acidentes e das doenças do trabalho e das doenças profissionais, incluindo higiene e insalubridade laborativas.
- E) Errada. Estudar a morte e o morto e suas repercussões jurídico-sociais é Tanatologia. A Vitimologia trata da vítima como elemento inseparável na eclosão e na justificação dos delitos, ou seja, o papel que a vítima desempenha na dinâmica do crime.

Gabarito: C

22. (CEBRASPE – PC PB/2022) Ao serem associadas ao ramo da ciência segundo o qual se age ou deve agir pela aplicação dos conhecimentos médico-biológicos na elaboração e execução das leis que dele carecem, a deontologia e a diceologia inserem-se

- a) no direito administrativo.



- b) no direito constitucional.
- c) no direito judiciário penal.
- d) no direito penal.
- e) na medicina legal.

Comentário:

Ambas são capítulos da Medicina Legal Geral, também chamada de Jurisprudência Médica, que estuda as obrigações e os deveres dos médicos (deontologia) e os seus direitos (diceologia), abrangendo exercício legal e ilegal da Medicina, segredo médico, honorários, responsabilidade médica e ética médica.

Gabarito: E

23. (FEPESE – PCien SC/2026) A medicina legal forense é a especialidade médica e jurídica que:

- a) Faz a aplicação exclusiva ao direito civil, focada em disputas patrimoniais e familiares, sem qualquer envolvimento em processos penais ou investigações criminais.
- b) Utiliza conhecimentos em bioética médica, abrangendo dilemas éticos em tratamentos clínicos, sem conexões diretas com perícias ou análises em contextos forenses judiciais.
- c) Utiliza conhecimentos técnico-científicos da medicina para esclarecer fatos de interesse da justiça, auxiliando juízes e autoridades na tomada de decisões baseadas em evidências biológicas.
- d) Examina apenas processos de vivos para avaliar lesões corporais recentes, ignorando completamente a análise de cadáveres ou vestígios *postmortem* em cenas de crime.
- e) Análise de questões administrativas em instituições de saúde, não aplicável a perícias criminais ou reconstrução de fatos em investigações judiciais violentas.

Comentário:

Essa tá moleza! O conceito cobrado é o de sempre. A Medicina Legal aplica o conhecimento de todos os ramos médicos, somado a fragmentos de outras ciências acessórias, às solicitações do Direito. Ela é disciplina eminentemente jurídica, criada e mantida em razão das necessidades do Direito, e alcança o indivíduo desde quando ainda é ovo, podendo examiná-lo muitos anos depois da morte, na sepultura. Lembre também de Tourdes: os médicos resolvem as questões, os juízes decidem as soluções.

Gabarito: C



24. (FEPESE – PCien SC/2026) A medicina legal é o ramo da medicina que, enfatizando seu papel na elucidação de fatos jurídicos em contextos criminais, é:

- a) O estudo exclusivo de patologias clínicas sem relação com o sistema jurídico.
- b) O foco em tratamentos terapêuticos para vítimas de crimes, ignorando perícias.
- c) A análise apenas de aspectos psicológicos, excluindo exames físicos.
- d) A investigação de doenças crônicas não ligadas a eventos traumáticos ou violentos.
- e) A ciência que aplica conhecimentos médicos ao direito, auxiliando na análise de provas biológicas e lesões para qualificar crimes como homicídios ou acidentes simulados.

Comentário:

Mais uma questão da Fepese cobrando conceito. A Medicina Legal aplica o conhecimento médico às solicitações do Direito, e é considerada disciplina eminentemente jurídica, criada e mantida em razão das necessidades jurídicas. Quanto mais as ciências jurídico-sociais evoluem e exigem, mais ela se valoriza.

Gabarito: E

25. (FGV – PC PI/2026) O conhecimento da história e evolução de uma ciência não tem apenas interesse acadêmico, mas permite ao especialista entender e correlacionar melhor seus conhecimentos técnicos.

Sobre a história da Medicina Legal, está correto afirmar que

- a) não há registros históricos da utilização de conhecimentos ou recursos médico-legais antes da idade média.
- b) apenas no século XX, as bases científicas do exame médico legal foram estabelecidas.
- c) a criação da toxicologia forense por *Mateo Orfila* se deu no início do século XIX.
- d) somente no início do século XX, com Sigmund Freud, surgiu a psicopatologia forense.
- e) no Brasil, os Institutos Médico Legais surgiram após os anos 1940 pelo governo Vargas.

Comentário:

- A) Errada. O que não existia no período antigo era a Medicina Legal como **ciência**, no sentido moderno do termo, mas há registros amplamente anteriores à Idade Média. Roma nos dá exemplos clássicos: Numa Pompílio, que teria ordenado o exame médico nos casos de morte de mulheres grávidas; e o mais famoso de todos, o exame do cadáver de Júlio César pelo médico Antístio que, segundo os relatos de Suetônio, concluiu que dos muitos ferimentos



recebidos apenas um foi mortal, episódio considerado um dos primeiros registros de exame necroscópico com finalidade forense.

B) Errada. O final do século XVI e o século XVII marcam o início do período científico, com a publicação dos tratados: 1575, Ambroise Paré e o *Des Rapports et des Moyens d'Embaumer les Corps Morts*; 1602, Fortunato Fidelis, em Palermo, com obra mais completa e detalhada; e Paolo Zacchias, com as *Questiones Medico Legales*, mais ampla e sistematizada. Some-se 1722, com as *Institutiones Medicinae Legalis vel Forensis* de Teichmeyer, e 1818, quando Joseph Bernt criou em Viena o primeiro Instituto Médico-Legal. Nada disso é século XX.

C) Correta. Mateo Orfila é o criador da Toxicologia Forense, no início do século XIX.

Relembre:

- 1821: criação da Toxicologia Forense por Orfila na França, ano em que também surge na Alemanha a primeira revista especializada em Medicina Legal

- 1829 Orfila e Tardieu criam a segunda revista da área.

A alternativa pede apenas o século, e o início do XIX está correto.

D) Errada. Quem estruturou a Psiquiatria Forense foram Pinel e Esquirol, na França, entre o final do século XVIII e o início do XIX. Sigmund Freud é o pai da psicanálise, sem relação com a estruturação da psicopatologia forense.

E) Errada. Incorreta. A estrutura médico-legal oficial brasileira é bem anterior ao governo Vargas. Em 1856, o Decreto nº 1.746, de 16 de abril, criou junto à Secretaria de Polícia da Corte a Assessoria Médico-Legal, responsável pelos exames de corpo de delito e demais exames necessários à averiguação dos crimes. Em 1896, criou-se na Bahia o Serviço Médico-Legal, na estrutura da Secretaria de Polícia e Segurança Pública, com dois médicos incumbidos das lesões corporais, necropsias, exames toxicológicos e verificações de óbito. E em 1922, Oscar Freire de Carvalho criou em São Paulo o Instituto que hoje leva seu nome. Vargas assumiu em 1930, e a década de 1940 é posterior a todos esses marcos.

Gabarito: C

26. (FEPESE – PCien SC/2026) Em uma perícia de cena de crime com lesões múltiplas, a traumatologia forense correlaciona injúrias com mecanismos delituosos, auxiliando na reconstrução dos fatos.

Qual é o escopo principal da traumatologia forense, enfatizando sua contribuição para a elucidação de crimes violentos?

a) Estudo exclusivo de traumas psicológicos sem conexão com danos físicos, focando em impactos emocionais para descartar violências ou lesões em inquéritos policiais.



- b) Ênfase em tratamentos cirúrgicos para vítimas de delitos graves, priorizando recuperação clínica para ignorar origens traumáticas em análises forenses.
- c) Análise de lesões corporais e suas implicações jurídicas, identificando causalidade e intencionalidade para qualificar homicídios ou agressões em processos penais.
- d) Exame apenas de injúrias internas ignorando as externas visíveis, limitando a avaliação a órgãos profundos para simplificar relatórios em juízos criminais.
- e) Investigação de doenças crônicas não associadas a eventos agudos, concentrando em patologias hereditárias para excluir traumas em contextos investigativos.

Comentário:

Essa está fácil também! A traumatologia médico-legal trata das lesões corporais sob o ponto de vista jurídico e das energias causadoras do dano.

- A) Errada. O psiquismo é objeto da Psicologia médico-legal e da Psiquiatria médico-legal. Note ainda que o dano psíquico, quando existe, interessa à traumatologia justamente por integrar o conceito legal de lesão: o art. 129 do Código Penal pune a ofensa à integridade corporal ou à saúde de outrem, e saúde abrange a esfera mental.
- B) Errada. Tratamento cirúrgico e recuperação clínica são atos assistenciais. O legista examina a lesão para descrevê-la, apurar o instrumento e o mecanismo que a produziram e classificá-la juridicamente.
- C) Correta. A traumatologia entrega seu maior serviço à Justiça ao identificar a energia vulnerante (mecânica, física, química, físico-química, bioquímica, biodinâmica ou mista, na classificação de França), o instrumento e o mecanismo de ação. Com isso, o perito fornece ao juiz os elementos para enquadrar a lesão no art. 129 do CP, se leve, grave, gravíssima ou seguida de morte, e para qualificar o crime.
- D) Errada. A traumatologia examina as lesões internas e externas. No exame perinecropsóptico se registram a face, as vestes e suas alterações, as lesões externas e demais elementos materiais do corpo, identificando a região anatômica envolvida e, na medida do possível, o meio, o instrumento ou a ação que as produziram.
- E) Errada. Doença crônica e patologia hereditária desligadas de evento agudo não são objeto da traumatologia. Seu objetivo é o estudo das energia vulnerantes e o dano delas decorrentes.

Gabarito: C



LISTA DE QUESTÕES

1. (IBADE – DPT BA/2025) Marque a alternativa INCORRETA.

A Medicina Legal:

- a) é a ciência que faz a ligação entre a Medicina e o Direito.
- b) não se ocupa de análise de vestígios de pessoas falecidas há mais um mês.
- c) envolve perícias de pessoas vivas e de cadáveres.
- d) no cadáver, analisa vestígios e evidências nas mortes de causa externa e suspeita.
- e) antropologia Forense e Tanatologia Forense são áreas da Medicina Legal.

2. (Instituto CONSULPAM - PEFOCE/2024) Segundo França (2017), Medicina Legal é a contribuição da Medicina, da tecnologia e outras ciências afins, às questões do Direito na disposição das leis, na administração judiciária e na consolidação da doutrina. Podemos dizer que o perito deve ter três qualidades essenciais, que são:

- a) Ciência, consciência e técnica.
- b) Imprudência, imperícia e perspicácia.
- c) Consciência, imprudência e impetuosidade.
- d) Destreza, desconfiança e maldade.
- e) Esperteza, sensibilidade e imperícia.

3. (Instituto CONSULPAM – PEFOCE/2024) Sobre o aspecto histórico da Medicina Legal no Brasil a evolução da Medicina Legal pode ser dividida em três fases. De acordo com estas fases, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Na fase estrangeira tivemos a colaboração de japoneses, coreanos e alemães que com sua vasta experiência contribuíram sobremaneira para a criação da medicina legal no Brasil.
- b) Na fase de transição o ensino da medicina legal assume caráter prático onde cursos de tanatologia são proferidos apenas em Faculdades de Direito.
- c) Na fase de Nacionalização que ocorre um desenvolvimento ideal para as práticas forenses brasileira tendo como um dos mais importantes catedráticos de medicina legal o professor Raimundo Nina Rodrigues com obras voltadas para a Antropologia Forense e Psiquiatria Forense.



d) Na fase de Nacionalização Dr. Farias Júnior cria em São Paulo um grande Instituto de Medicina Legal que leva seu nome até os dias atuais.

e) Na fase de transição Oscar Freire foi o diretor do reorganizado serviço Médico Legal do Rio de Janeiro com um laboratório, um museu do crime e um arquivo.

4. (Instituto CONSULPAM – PEFOCE/2024) Acerca da história da medicina legal assinale a alternativa CORRETA.

a) O precursor da fase científica da Medicina Legal foi Sigmund Freud, considerado o “pai da Medicina Legal”, que publicou, na França, em 1575, seu primeiro livro, em vários volumes, dos quais um foi consagrado aos relatórios, além de tecer comentários sobre a técnica de embalsamamento do cadáver, sobre a gravidade das feridas, sobre algumas formas de asfixia, sobre o diagnóstico de virgindade entre outras questões de natureza Médico-Legal.

b) O período Moderno ou Científico começa em 1902 com o primeiro tratado de Medicina Legal, de autoria de Nina Rodrigues.

c) No Brasil, a evolução histórica da Medicina Legal se divide em três fases: primeira fase ou fase estrangeira, a segunda fase ou de Souza Lima e a terceira fase ou fase de nacionalização, de Nina Rodrigues.

d) As duas primeiras Faculdades de Medicina do Brasil – a do Ceará e a de São Paulo – incluíram oficialmente a Medicina Legal como disciplina obrigatória a partir de 2002. Neste mesmo ano, o Código de Processo Criminal estabelecia a perícia oficial para a realização dos exames de corpo de delito.

e) No Estado do Ceará, os primeiros registros de perícia médico-legal estão no período do império. A capitania do “Siará”, realizava suas “Vistorias” por médicos nomeados pelos magistrados. Somente no século XVIII tivemos o 1º medicolegista de carreira, o Dr. Barão do Rio Branco (2015).

5. (Instituto CONSULPAM – PEFOCE/2024) Das alternativas a seguir, qual delas apresenta a melhor definição para infortunística:

a) Parte da Medicina Legal que estuda os acidentes de trabalho e as doenças profissionais.

b) É a teoria que responsabiliza o empregador pelos acidentes de trabalho.

c) É o ramo do Direito que trata das indenizações por acidentes de trabalho.

d) É a legislação que regulamenta a segurança no ambiente de trabalho.

e) É o conjunto de medidas preventivas contra acidentes de trabalho.



6. (Instituto CONSULPAM – PEFOCE/2024) O conjunto de normas técnicas e morais que deve orientar os peritos em suas atividades práticas é conhecido por decálogo dos peritos. Assinale a alternativa que NÃO pertence ao decálogo dessas normas técnicas:

- a) Deve-se seguir o método cartesiano.
- b) É necessário abrir os olhos e fechar os ouvidos.
- c) Uma autópsia sempre deve ser refeita.
- d) Pensar com clareza para escrever com precisão.
- e) A arte das conclusões consiste nas medidas.

7. (Instituto CONSULPAM – PEFOCE/2024) Indique qual das seguintes definições de Medicina Legal foi dada por Ambrósio Paré, considerado o Pai da Medicina Legal:

- a) "É a arte de fazer relatórios em juízo."
- b) "É a aplicação de conhecimentos médicos aos problemas judiciais."
- c) "É a ciência do médico aplicada aos fins da ciência do Direito."
- d) "É a medicina a serviço das ciências jurídicas e sociais."
- e) "É a arte de pôr os conceitos médicos ao serviço da administração da justiça."

8. (IDECAN – COGERP SE/2023) Em relação à medicina pericial, sua história, conceito e campo de atuação, assinale a alternativa verdadeira.

- a) Para cumprir o seu papel na persecução penal, a Medicina Legal lança mão do conhecimento de algumas especialidades médicas e de áreas das ciências do Direito.
- b) Ambroise Paré é considerado o pai da Medicina Legal por ter, no século XVI, publicado o primeiro tratado sobre o tema.
- c) A Medicina Legal está dividida em uma parte geral e uma parte especial, que se divide em deontologia e diceologia.
- d) São áreas de atuação da Medicina Legal a cível, a trabalhista, a administrativa, a previdenciária, a securitária, além da Medicina de Tráfego.
- e) Cabe ao especialista em medicina legal atuar, exclusivamente, na área criminal.

9. (CEBRASPE – PC AL/2023) No que diz respeito à medicina legal, julgue o item seguinte.



De acordo com divisão clássica da medicina legal, considera-se o indivíduo em relação a si próprio, o indivíduo em relação ao meio e o indivíduo em relação às decisões dos juízes e tribunais.

(.) Certo

(.) Errado

10. (CEBRASPE – PC AL/2023) Acerca do conceito, da importância e das divisões da medicina legal, julgue o item a seguir.

A medicina legal é uma disciplina que se constitui da soma de várias especialidades médicas e de outras áreas das ciências biológicas, cujos conceitos são utilizados no ramo do direito.

(.) Certo

(.) Errado

11. (CEBRASPE – PC AL/2023) Acerca do conceito, da importância e das divisões da medicina legal, julgue o item a seguir.

Do ponto de vista didático, antropologia forense, traumatologia forense e asfixiologia forense são consideradas ramos da medicina legal geral.

(.) Certo

(.) Errado

12. (VUNESP – PC SP/2023) Quanto ao histórico e à evolução da medicina legal ao longo do tempo, no mundo e no Brasil, é pertinente afirmar que

a) o ensino da medicina legal no Brasil ganha, na fase de transição, um caráter prático com Agostinho Souza Lima.

b) a influência maléfica pelo Cristianismo ocorreu no período canônico.

c) a maior contribuição do médico ao Direito ocorreu no período romano.

d) o primeiro documento organizado de medicina judiciária, Parecer Médico, foi emitido apenas no período moderno.

e) o exame externo dos cadáveres era realizado por médicos desde o período antigo.

13. (CEBRASPE – PC AL/2023) Acerca da medicina legal e de múltiplos aspectos a ela relacionados, julgue o item a seguir.



A diceologia médica é uma área da medicina legal geral que estuda as obrigações e os deveres dos médicos.

- (.) Certo
- (.) Errado

14. (VUNESP – PC SP/2023) Assinale a alternativa que indica, corretamente, modalidades de perícias de competência, prioritariamente, da Criminalística.

- a) Exame perinecropsóptico e lesão corporal.
- b) Exame perinecropsóptico e antropológico.
- c) Exame necropsóptico e toxicológico.
- d) Exame perinecropsóptico e documentoscópico.
- e) Exame necropsóptico e grafotécnico.

15. (IDECAN - DPT BA/2022) “Os médicos resolvem as questões, e os juízes decidem as soluções”, famosa frase de Tourdes resume a importância da medicina legal para o processo judicial. Dessa forma, sobre a medicina pericial, escolha a única alternativa correta:

- a) A Medicina Legal é a arte de aplicar os conhecimentos e preceitos das diversas áreas da Medicina à composição das leis e às questões inerentes ao Direito Penal.
- b) Nina Rodrigues, médico baiano, empresta seu nome para o IML de Salvador e iniciou no Brasil a fase da pesquisa científica médico-legal a partir de nossa realidade.
- c) Infelizmente é uma área da Medicina Legal que trata dos temas ligados às nulidades de casamento, servindo também ao Direito Canônico.
- d) A autonomia pericial, necessidade de independência do perito para exercer suas funções, não está positivada em nenhuma norma brasileira.
- e) A atuação do médico legista no processo criminal dá-se após a sua aceitação pelo juiz, sendo as partes intimadas desta decisão.

16. (VUNESP – PC SP/2023) Assinale a alternativa correta sobre o histórico da medicina legal.

- a) No Século XVII, enquanto colônia, o Brasil acompanhou o desenvolvimento científico da Medicina Legal europeia, sendo os juízes obrigados a consultarem os médicos antes de proferirem sentenças.



- b) O final do século XVI e o século XVII marcaram o início do período científico da Medicina Legal, em virtude da publicação de tratados médicos.
- c) Segundo o proposto no *Code d'Instruction Criminelle*, promulgado por Napoleão em 1808, a atividade jurídica e médica pericial deveria ser secreta, em conformidade com a prática inquisitória à época.
- d) A disciplina de Medicina Legal passou a figurar nas escolas de direito e médicas do Brasil em meados do século XVIII, período concomitante à implantação da Assessoria Médico-Legal junto à Secretaria de Polícia da Corte, à qual incumbia a averiguação dos crimes e dos fatos como tais suspeitados.
- e) A perícia médico legal no território brasileiro passou a ser exclusivamente realizada por peritos oficiais a partir de 1891, com a promulgação da primeira constituição da era republicana.

17. (VUNESP – PC RR/2022) No Brasil, os estudos da Medicina Legal iniciaram-se tardiamente em relação à Europa. No fim da era colonial, apareceram os primeiros documentos médico-legais no país. A primeira publicação médico-legal no Brasil data de 1814. Nessa mesma época, inicia-se o ensino prático da disciplina. O médico que à época foi o principal envolvido das ações citadas foi

- a) Souza Lima.
- b) Afrânio Peixoto.
- c) Oscar Freire.
- d) Flamínio Fávero.
- e) Nina Rodrigues.

18. (Unifil - Pref Paranaguá/2022) Em relação às áreas da Medicina Legal, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

- I. Traumatologia médico-legal.
- II. Antropologia médico-legal.
- III. Toxicologia médico-legal.
- IV. Tanatologia médico-legal.

() Estuda a identidade e a identificação médico-legal e judiciária.



- () Estuda os cáusticos e os venenos, e os procedimentos periciais nos casos de envenenamento.
- () Analisa os mais diferentes conceitos de morte, os direitos sobre o cadáver, o destino dos mortos, o diagnóstico de morte, o tempo aproximado da morte, a morte súbita, a morte agônica e a sobrevivência, entre outros.
- () Trata das lesões corporais sob o ponto de vista jurídico e das energias causadoras do dano.
- a) II – I – IV – III.
- b) II – I – III – IV.
- c) I – II – IV – III.
- d) II – III – IV – I.

19. (VUNESP – PC SP/2023) O ramo da medicina legal que aborda temas subsidiários que sustentam e explicam certos institutos jurídicos nos quais o conhecimento médico e biológico faz-se necessário é denominado:

- a) Medicina Legal Legislativa.
- b) Medicina Legal Doutrinária.
- c) Medicina Legal Pericial.
- d) Medicina Legal Filosófica.
- e) Medicina Legal Criminalística.

20. (IDECAN – DPT BA/2022) Os médicos, no exercício de sua profissão, estão sujeitos a regramentos específicos. Sobre a responsabilidade médica, marque a alternativa correta:

- a) O grau de culpa não tem relação com a previsibilidade do dano.
- b) A responsabilidade se dá por ato ou omissão que viola obrigações legais ante o paciente.
- c) Se o médico faz atendimento voluntário, há relativização de sua responsabilidade quanto aos atos realizados.
- d) O dever de informar é absoluto, e deve ser realizado pelo médico em todos os casos.
- e) O médico não pode ser o sujeito ativo no crime de curandeirismo.



21. (CEBRASPE – PC ES/2022) O desenvolvimento tecnológico e social, associado à contribuição de diversas ciências, tem propiciado a evolução da medicina legal no sentido de sua subespecialização. Em relação aos ramos da medicina legal, assinale a opção correta.

- a) A criminalística estuda os diversos aspectos da natureza do crime, do criminoso, da vítima e do ambiente.
- b) A tanatologia forense estuda o autor do crime, principalmente quanto ao seu comportamento em relação à vítima no momento da ocorrência do delito.
- c) A policiologia científica estuda os métodos científicos utilizados pela medicina legal no auxílio das investigações policiais.
- d) A infortunística investiga, de forma técnica, os infortúnios que ocorreram com a vítima, avaliando os indícios materiais do crime, seu valor e sua interpretação nos elementos constitutivos do corpo de delito.
- e) A vitimologia forense estuda a morte e o morto, bem como suas repercussões na esfera jurídico-social.

22. (CEBRASPE – PC PB/2022) Ao serem associadas ao ramo da ciência segundo o qual se age ou deve agir pela aplicação dos conhecimentos médico-biológicos na elaboração e execução das leis que dele carecem, a deontologia e a diceologia inserem-se

- a) no direito administrativo.
- b) no direito constitucional.
- c) no direito judiciário penal.
- d) no direito penal.
- e) na medicina legal.

23. (FEPESE – PCien SC/2026) A medicina legal forense é a especialidade médica e jurídica que:

- a) Faz a aplicação exclusiva ao direito civil, focada em disputas patrimoniais e familiares, sem qualquer envolvimento em processos penais ou investigações criminais.
- b) Utiliza conhecimentos em bioética médica, abrangendo dilemas éticos em tratamentos clínicos, sem conexões diretas com perícias ou análises em contextos forenses judiciais.
- c) Utiliza conhecimentos técnico-científicos da medicina para esclarecer fatos de interesse da justiça, auxiliando juízes e autoridades na tomada de decisões baseadas em evidências biológicas.



- d) Examina apenas processos de vivos para avaliar lesões corporais recentes, ignorando completamente a análise de cadáveres ou vestígios *postmortem* em cenas de crime.
- e) Análise de questões administrativas em instituições de saúde, não aplicável a perícias criminais ou reconstrução de fatos em investigações judiciais violentas.

24. (FEPESE – PCien SC/2026) A medicina legal é o ramo da medicina que, enfatizando seu papel na elucidação de fatos jurídicos em contextos criminais, é:

- a) O estudo exclusivo de patologias clínicas sem relação com o sistema jurídico.
- b) O foco em tratamentos terapêuticos para vítimas de crimes, ignorando perícias.
- c) A análise apenas de aspectos psicológicos, excluindo exames físicos.
- d) A investigação de doenças crônicas não ligadas a eventos traumáticos ou violentos.
- e) A ciência que aplica conhecimentos médicos ao direito, auxiliando na análise de provas biológicas e lesões para qualificar crimes como homicídios ou acidentes simulados.

25. (FGV – PC PI/2026) O conhecimento da história e evolução de uma ciência não tem apenas interesse acadêmico, mas permite ao especialista entender e correlacionar melhor seus conhecimentos técnicos.

Sobre a história da Medicina Legal, está correto afirmar que

- a) não há registros históricos da utilização de conhecimentos ou recursos médico-legais antes da idade média.
- b) apenas no século XX, as bases científicas do exame médico legal foram estabelecidas.
- c) a criação da toxicologia forense por *Mateo Orfila* se deu no início do século XIX.
- d) somente no início do século XX, com Sigmund Freud, surgiu a psicopatologia forense.
- e) no Brasil, os Institutos Médico Legais surgiram após os anos 1940 pelo governo Vargas.

26. (FEPESE – PCien SC/2026) Em uma perícia de cena de crime com lesões múltiplas, a traumatologia forense correlaciona injúrias com mecanismos delituosos, auxiliando na reconstrução dos fatos.

Qual é o escopo principal da traumatologia forense, enfatizando sua contribuição para a elucidação de crimes violentos?



- a) Estudo exclusivo de traumas psicológicos sem conexão com danos físicos, focando em impactos emocionais para descartar violências ou lesões em inquéritos policiais.
- b) Ênfase em tratamentos cirúrgicos para vítimas de delitos graves, priorizando recuperação clínica para ignorar origens traumáticas em análises forenses.
- c) Análise de lesões corporais e suas implicações jurídicas, identificando causalidade e intencionalidade para qualificar homicídios ou agressões em processos penais.
- d) Exame apenas de injúrias internas ignorando as externas visíveis, limitando a avaliação a órgãos profundos para simplificar relatórios em juízos criminais.
- e) Investigação de doenças crônicas não associadas a eventos agudos, concentrando em patologias hereditárias para excluir traumas em contextos investigativos.



GABARITO



GABARITO

1. B	10.CERTO	18.D
2. A	11.ERRADO	19.B
3. C	12.D* (Leia o comentário da questão)	20.B
4. C	13.ERRADO	21.C
5. A	14.D	22.E
6. C	15.B	23.C
7. A	16.B	24.E
8. B	17.A	25.C
9. CERTO		26.C



RESUMO



Chegamos ao fim da nossa aula, e agora é hora de amarrar tudo. Vou percorrer com você o caminho que fizemos, dando peso maior ao que as bancas realmente cobram.

Leia esse resumo como quem revisa na véspera: sem pressa, mas sabendo onde estão as pegadinhas.

O que é a Medicina Legal

Não procure uma definição única, porque ela não existe. Cada autor conceituou a disciplina conforme o momento histórico em que viveu, e as bancas adoram cobrar essas definições na literalidade. **Ambroise Paré**, lá no século XVI, falava na "arte de fazer relatórios na justiça", e a palavra que o identifica é **relatório**. **Tourdes** ampliou o conceito para a aplicação dos conhecimentos médicos às questões que concernem aos direitos e aos deveres dos homens reunidos em sociedade, trazendo a ideia de medicina a serviço da sociedade. **Lacassagne** trouxe a "arte de pôr os conhecimentos médicos a serviço da administração da justiça", e repare que ele ainda chamava de arte. Foi **Hoffmann**, o legista austríaco, quem rompeu com essa visão e afirmou: **não é arte, é ciência**.

O cuidado aqui é com Paré e Lacassagne, porque os dois falam em arte. O que separa um do outro é o complemento: em Paré, relatórios; em Lacassagne, administração da justiça.

França, por sua vez, define a Medicina Legal como a contribuição da Medicina e de outras ciências afins às questões do Direito, na disposição das leis, na administração judiciária e na consolidação da doutrina. E é dele também a tríade das qualidades essenciais do perito: **ciência, consciência e técnica**.

Para a doutrina moderna, a Medicina Legal é **ciência, técnica e arte ao mesmo tempo**.

- Ciência porque sistematiza seus métodos e obtém conhecimento pelo método científico.
- Técnica porque emprega métodos e recursos sofisticados na busca da verdade, sem deixar a tecnologia substituir a inteligência do perito.



- Arte porque exige a capacidade de demonstrar com clareza e coerência a sequência lógica dos fatos, uma arte objetiva, racional e forçosamente científica. Lembre de Alves de Menezes: o perito deve construir sua frase como se não estivesse escrevendo, mas fotografando.

Três informações que caem e que muita gente esquece: A Medicina Legal é um saber **dedutivo**, e suas conclusões, muitas vezes apenas prováveis, se apoiam na chamada **probabilidade objetiva**, aquilo que se situa entre o possível e o real. Ela **não chega a ser propriamente uma especialidade médica**, porque não se aprofunda em um único ramo, e sim aplica o conhecimento de todos os ramos médicos às solicitações do Direito. E, apesar de beber na fonte da Medicina, é uma disciplina **eminentemente jurídica**, criada e mantida em razão das necessidades do Direito, considerada muito mais uma ciência social do que um capítulo da Medicina.

E o alcance dela? Do ovo à sepultura. A Medicina Legal examina o vivo, o cadáver recente e os restos mortais anos depois da morte.

Decálogo dos peritos

O conjunto de normas técnicas e morais que orienta o perito na prática. Seguir o método cartesiano, abrir os olhos e fechar os ouvidos (a **imparcialidade**: trabalhe sobre o vestígio, não sobre a versão que te contam), pensar com clareza para escrever com precisão, e a arte das conclusões consiste nas medidas, ou seja, conclua dentro do que o vestígio autoriza. Além disso, a necropsia é ato irreproduzível, porque o exame destrói e modifica o próprio objeto examinado. Por isso ela precisa ser completa na primeira e única oportunidade.

Sinonímia

A disciplina recebeu vários nomes ao longo da história: Medicina Legalis Forensis (Paré), Questiones Medico Legalis (Zacchias), Jurisprudência Médica (Alberti), Antropologia Forensis (Hebenstreit), Medicina Política (Marc), Medicina Forense (Sydney Smith) e Medicina Judiciária (Lacassagne). Medicina Forense e Medicina Judiciária são termos mais ajustados às instituições de perícia e aos tribunais; **Medicina Legal** é a expressão mais ampla, porque alcança também a contribuição legislativa, doutrinária e filosófica. O uso a consagrou "não como a mais correta, mas como a menos imperfeita". França, aliás, defende que o melhor nome seria Medicina Política e Social.

Divisões

A divisão clássica tripartite considera o indivíduo **em relação a si próprio, em relação ao meio e em relação às decisões dos juízes e tribunais**.

França classifica a disciplina sob quatro ângulos. A **histórica** a divide em Pericial (a mais antiga, também chamada de Medicina Forense ou Judiciária, voltada à administração da Justiça), **Legislativa** (contribui na elaboração e revisão das leis), **Doutrinária** (iniciou com **Afrânio Peixoto**, trata dos temas subsidiários que sustentam e explicam institutos jurídicos, e é "bem mais uma ordem do pensar do que do agir") e **Filosófica** (a mais recente, discute Ética, Moral e Bioética).



Se a questão falar em temas subsidiários, é a Doutrinária. A **profissão** divide em Medicina Legal Pericial, Criminalística e Antropologia Médico-Legal, exercidas respectivamente pelos Institutos de Medicina Legal, de Criminalística e de Identificação. A **doutrinária** espelha os ramos do Direito: Penal, Civil, Canônica, Trabalhista e Administrativa. E a **didática**, queridinha das bancas, divide em Geral e Especial.

A **Medicina Legal Geral**, também chamada de Jurisprudência Médica, olha para o médico e para o exercício da profissão. Ela abriga a **deontologia** (deveres e obrigações do médico) e a **diceologia** (direitos do médico), além do exercício legal e ilegal da Medicina, segredo médico, honorários, responsabilidade médica e ética.

A **Medicina Legal Especial** se organiza nos capítulos periciais: **antropologia** (identidade e identificação), **traumatologia** (lesões corporais sob o ponto de vista jurídico e as energias causadoras do dano), **sexologia forense**, **tanatologia** (a morte e o morto), **toxicologia** (cáusticos, venenos e envenenamentos), **asfixiologia**, **psicologia**, **psiquiatria**, **Medicina Legal Desportiva**, **criminalística**, **criminologia**, **infortunística**, **genética e vitimologia** (a vítima como elemento inseparável na eclosão dos delitos).

Algumas confusões que despencam em prova:

1. **Criminalística** estuda a **criminodinâmica**, como o crime aconteceu, a partir dos vestígios materiais, e **criminologia** estuda a **criminogênese**, a origem do crime, envolvendo criminoso, vítima e ambiente. Criminalística olha para a cena, criminologia olha para as causas.
2. **Infortunística**, que é a parte da Medicina Legal que estuda os acidentes de trabalho e as doenças profissionais, incluindo higiene e insalubridade.
3. **Exame necroscópico** é no cadáver, no IML, com o legista;
4. **exame perinecroscópico** é ao redor do cadáver, no local do crime, e é da Criminalística, que também responde pela documentoscopia e pelo exame grafotécnico.

Hygino apresenta uma divisão da Medicina Legal mais enxuta, em seis ramos: **Patologia Forense** (que engloba Traumatologia e Tanatologia), **Toxicologia Forense**, **Antropologia Forense**, **Sexologia Forense**, **Psiquiatria Forense** e **Deontologia Médica**, esta última incluindo a Bioética e seus princípios, beneficência, não maleficência, autonomia e equidade.

Sobre Bioética, quero deixar uma observação: o **Relatório Belmont** (1979) firmou **três** princípios, **respeito às pessoas, beneficência e justiça**. Do respeito às pessoas, traduzido como **autonomia**, deriva o consentimento informado. A não maleficência veio depois, com Beauchamp e Childress, que consolidaram os quatro princípios do principialismo.

História

Os povos antigos usavam conhecimentos médicos em processos judiciais, mas não conheciam a Medicina Legal como ciência. Roma nos dá alguns exemplos clássicos: **Numa Pompílio**, que teria



ordenado o exame médico nas mortes de mulheres grávidas; também um famoso, quando o médico **Antístio** examinou o cadáver de **Júlio César** e concluiu, segundo os relatos de Suetônio, que dos muitos ferimentos apenas um foi mortal.

A perícia médica organizada nasce séculos depois, com a legislação canônica. Em **1209**, o decreto de Inocêncio III inicia a perícia médica; em **1234**, Gregório IX, nas *Decretales*, exige a opinião médica para apontar qual lesão foi a mortal.

O período **Moderno ou Científico** começa no final do século XVI e no século XVII, e o motor são os tratados. Em **1575**, Ambroise Paré lança o primeiro deles, o *Des Rapports et des Moyens d'Embaumer les Corps Morts*, e por isso lhe é atribuída a paternidade da disciplina. Mas para parte dos autores, o verdadeiro pai seria **Paolo Zacchias**, autor das *Questiones Medico Legales*, obra mais ampla e sistematizada. Leve os dois nomes para a prova.

Na linha do tempo, ainda:

- 1521, necropsia do Papa Leão X;
- 1525, o marco de Lazaretti para a Medicina Legal prática na Itália;
- 1532, a *Constitutio Criminalis Carolina*, que exigia peritos nos diversos delitos;
- 1602, Fortunato Fidelis, em Palermo;
- 1722, Teichmeyer, na Alemanha;
- **1818**, Joseph Bernt cria em Viena o **primeiro Instituto Médico-Legal**;
- **1821**, surge na Alemanha a primeira revista especializada e, na França, **Orfila** cria a **Toxicologia Forense**;
- 1829, Orfila e Tardieu criam a segunda revista.

Medicina Legal no Brasil

A influência decisiva foi a **francesa**, com marcas das escolas alemã e italiana. Portugal, no passado, pouco nos influenciou. Nossa evolução se divide em três fases, e essa é a parte que a banca mais mistura:

- **Fase estrangeira**, de influência externa.
- **Fase de transição**, com **Agostinho José de Souza Lima**, na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, que inaugurou o primeiro curso prático de tanatologia forense e deu ao ensino o caráter prático.
- **Fase de nacionalização**, com **Raymundo Nina Rodrigues**, na **Bahia**, com quem se iniciou a pesquisa científica médico-legal a partir da nossa realidade, e cujo apogeu foi entre 1894 e



1906. Na sequência vem **Oscar Freire de Carvalho**, que saiu da Bahia para São Paulo e criou, em **1922**, o Instituto que hoje leva seu nome. E não esqueça de **Afrânio Peixoto**, que dirigiu o reorganizado Serviço Médico-Legal do Rio de Janeiro, com laboratório, museu do crime e arquivo, e a quem se atribui o início da Medicina Legal Doutrinária.

Se liga! Se a questão falar em ensino prático, pense em Souza Lima. Se falar em pesquisa científica a partir da realidade brasileira, pense em Nina Rodrigues.

As datas nacionais que despencam:

Ano	Marco
1832	Medicina Legal vira disciplina obrigatória nas Faculdades de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro . No mesmo ano, o Código de Processo Criminal estabelece a perícia oficial para o exame de corpo de delito
1856	Decreto nº 1.746, de 16 de abril, cria a Assessoria Médico-Legal junto à Secretaria de Polícia da Corte
1891	Por proposta de Rui Barbosa , cria-se a Cátedra de Medicina Legal nas Faculdades de Direito
1896	Criação, na Bahia, do Serviço Médico-Legal na Secretaria de Polícia e Segurança Pública

Hoje, a prática médico-legal brasileira é atividade oficial e pública, exercida nos Institutos Médico-Legais das capitais dos 26 Estados e do Distrito Federal, além dos Postos Médico-Legais no interior. A maioria dos IMLs permanece vinculada aos órgãos de segurança pública, mas há um movimento crescente pela **autonomia da perícia**, liderado pela Sociedade Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas e pela Associação Brasileira de Criminalística, e alguns Estados já se desvincularam, como Santa Catarina, Goiás e Bahia.

A razão de tudo isso é uma só, e vale guardar como fecho da aula: a Medicina Legal deve ser vista como um núcleo de ciência a serviço da Justiça, e não como apêndice da Polícia. O perito não é preposto da autoridade policial. Ou, como resumiu Tourdes, os médicos resolvem as questões e os juízes decidem as soluções.

Nos vemos na próxima!

Abrços.

Prof. Juliana



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.